

г. Новосибирск

«11» января 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФИТ Автосервис» в лице директора Овчинниковой Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель** _____, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Стороны настоящего Договора пришли к соглашению о том, что употребляемые в тексте настоящего Договора и его приложений термины, слова и словосочетания имеют соответствующее значения, применимые как в единственном, так и во множественном числе, в соответствии с понятиями, изложенными ниже:

- 1.1. **Аутсорсинговые услуги** – это услуги, для выполнения которых ФСТО привлекает сторонние организации-подрядчиков без согласования с Правообладателем.
- 1.2. **Бренд** - это сгруппированный перечень концепций, уникальных решений, чувств восприятия, ценностных свойств, связанных с товаром или услугой Правообладателя.
- 1.3. **Бренд-бук** – документ, определяющий долгосрочные цели Правообладателя в сфере маркетинга и рекламы, позиционирование, ключевые ценности бренда, описание целевой аудитории, правила использования зарегистрированного товарного знака FIT SERVICE.
- 1.4. **Дизайн-проект ФСТО** – описание и технические требования к внутреннему, внешнему оформлению и оформлению ФСТО и прилегающей территории (Приложение 7 к настоящему договору).
- 1.5. **Договор поставки** – это соглашение, согласно которому поставщик, принимает на себя обязательства по передаче оборудования, инструмента, запасных частей в оговоренный срок, другому участнику договора – покупателю (Пользователю). Заключение договора на поставку с поставщиками, список которых определяется Правообладателем – обязательное условие настоящего Договора. Цель заключения Договора на поставку – обеспечение качества товара, работ и услуг, оказываемых под брендом FIT SERVICE. Договор поставки заключается между Пользователем и поставщиком напрямую.
- 1.6. **Договор, настоящий Договор** – текст договора коммерческой концессии и приложений к договору, являющихся его неотъемлемой частью.
- 1.7. **Другой Пользователь сети автостанций FIT SERVICE** – субъект предпринимательской деятельности который заключил с Правообладателем договор коммерческой концессии на использование комплекса исключительных прав, аналогичный тому, который передан Пользователю по условиям настоящего договора.
- 1.8. **Запасные части** – это детали, сборочные единицы и агрегаты машин, предназначенные для замены вышедших из строя в процессе эксплуатации. К запасным частям относятся также технические жидкости.
- 1.9. **Зона притяжения** – географическая область проживания и транзитного размещения целевой аудитории ФСТО (составляет 500 метров вокруг ФСТО).
- 1.10. **Инструмент** – это нестационарные механизмы (ручные и переносимые) определенного количества, установленные Правообладателем и применяемые в работе Пользователем при оказании услуг Клиентам по ремонту или техническому обслуживанию автомобилей. Полный перечень инструментов определен в документе «Стандарты СТО», входящий в перечень Стандартов в соответствии с Приложением 14.
- 1.11. **Информация, составляющая коммерческую тайну Правообладателя** – любая информация, переданная Правообладателем Пользователю по настоящему договору, или ставшая известной ему в ходе его исполнения, имеющая гриф «Коммерческая тайна ООО «ФИТ Автосервис».
- 1.12. **Клиент** – владелец автомобиля (физическое или юридическое лицо), нуждающийся в услугах СТО/ФСТО FIT SERVICE.
- 1.13. **Коммерческое обозначение** – средство индивидуализации предприятия Правообладателя, указанное в Приложении 2 к настоящему договору. Правообладателю принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение.

- 1.14. **Комплекс исключительных прав** – объекты интеллектуальной собственности Правообладателя, включающие Товарный знак, Коммерческое обозначение, фирменный стиль, закрепленный бренд-буком, секреты производства (ноу-хау).
- 1.15. **Конкурирующее предприятие** – предприятие, оказывающее услуги, аналогичные услугам, оказываемым в предприятиях Фирменной сети.
- 1.16. **Конфиденциальная информация** – вся и любая коммерческая, финансовая, аналитическая, операционная или другая информация, или данные в любой форме, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, по отношению к которой принимаются надлежащие меры по ее защите.
- 1.17. **Локальная реклама** – это маркетинговые и рекламные мероприятия конкретной ФСТО и/или микросети, проводимые Пользователем на территории зоны притяжения ФСТО, инициатором которых является Пользователь, прошедшие процедуру согласования с Правообладателем, и в полном объеме осуществляемые силами и за счет Пользователя. Пользователь несет полную ответственность за экономический эффект инициированной им локальной рекламной акции.
- 1.18. **Материалы** – это вещество или смесь веществ, из которых изготавливается что-либо или которые способствуют каким-либо действиям.
- 1.19. **Медиа-канал** – способ передачи информации о сети СТО FIT SERVICE, товарах и услугах СТО FIT SERVICE целевой аудитории.
- 1.20. **Мероприятия программы лояльности** – это мероприятия, направленные на продвижение товаров стратегических партнеров в сети ФСТО, разрабатываемые Правообладателем в лице отдела маркетинга Правообладателя, в том числе совместно со стратегическими партнерами. Такими мероприятиями являются бонусные программы, ретро-бонусы. По тексту настоящего Договора обозначены как «мероприятия».
- 1.21. **Оборудование** – это технологические устройства (станки, механизмы и приборы), применяемые в работе ФСТО каждого конкретного формата при оказании обязательного перечня услуг Клиентам по ремонту или техническому обслуживанию автомобилей.
- 1.22. **Обязательная реклама** – это рекламные мероприятия, которые Правообладатель разрабатывает за свой счет и обязательные к реализации за счет Пользователя, в соответствии с политикой рекламы и маркетинга (Приложение 4 к настоящему договору).
- 1.23. **Открытая проверка** – запланированный или спонтанный контроль со стороны Правообладателя по соблюдению контрольных пунктов использования Комплекса исключительных прав Правообладателя на предмет соответствия принятым стандартам.
- 1.24. **Паушальный взнос** – единовременная фиксированная сумма, подлежащая выплате Правообладателю Пользователем после заключения настоящего Договора в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
- 1.25. **Перечень специалистов ФСТО** – список должностей с указанием количества персонала по каждой должности (Приложение 9) к настоящему договору.
- 1.26. **Персонал** – работники (сотрудники) Пользователя, а именно физические лица, вступившие в трудовые отношения с Пользователем и/или признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 1.27. **План мероприятий по открытию ФСТО** – разработанный Правообладателем и согласованный с Пользователем унифицированный, позволяющий запланировать необходимые задачи, этапы, сроки и ответственных исполнителей по запуску ФСТО в эксплуатацию (Приложение 6 к настоящему договору). План мероприятий составляется для каждого конкретного объекта.
- 1.28. **Пользователь** – субъекты предпринимательской деятельности, заключившие с ООО «ФИТ Автосервис» Договор коммерческой концессии.
- 1.29. **Пост (Рабочий пост)** – это машино-место, оснащенные соответствующим технологическим оборудованием и предназначенные для технического воздействия на автомобиль для поддержания или восстановления его технически исправного состояния и внешнего вида. К Посту для целей данного договора не относятся машино-места для осуществления технологической мойки автомобилей и кузовного ремонта.

- 1.30. **Пост кузовного ремонта** – пост по производству кузовного ремонта автомобилей в составе 1-го машино-места. Комплекс постов для производства полного спектра услуг по кузовному ремонту по одному адресу – Комплекс кузовного ремонта.
- 1.31. **Пост мойки** – это машино-место, предназначенное для мойки автомобиля. При этом Мойка технологическая преследует цель очистить автомобиль от грязи перед осуществлением его обслуживания и/или ремонта. Технологическая мойка осуществляется бесплатно для Клиента.
- 1.32. **Правообладатель** – это компания ООО «ФИТ Автосервис».
- 1.33. **Прайс-лист на оказание консалтинговых услуг Правообладателем** – документ Правообладателя, содержащий перечень услуг, которые Правообладатель может оказать Пользователю на возмездной основе, который содержит краткие характеристики услуг, их стоимость, возможные скидки, дату утверждения прайс-листа и период действия указанных в нем цен. Разрабатывается Правообладателем на календарный год (Приложение 5 к настоящему договору).
- 1.34. **Предприятие, ФСТО, Автосервис** – станция технического обслуживания автомобилей (автомастерская, автостанция по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей), организация и функционирование которой связано с использованием Комплекса исключительных прав Правообладателя.
- 1.35. **Бонусная Программа** – это программа Правообладателя, предоставляющая право участникам программы на получение скидок и дополнительных привилегий, с целью формирования привязанности Клиента к бренду FIT SERVICE (Приложение 16). Даная программа действует для сети автостанций FIT SERVICE Правообладателя и Пользователя в единой «Системе автоматизации Пользователя» и является обязательной для исполнения Пользователем
- 1.36. **Продвижение бренда FIT SERVICE** – комплекс мероприятий, реализуемых Правообладателем как владельцем товарного знака FIT SERVICE в рамках централизованной рекламы, нацеленный на формирование имиджа бренда FIT SERVICE и повышение его узнаваемости среди представителей ядра целевой аудитории.
- 1.37. **Регулярный контакт с собственной клиентской базой** – комплекс мероприятий, направленный на удержание существующих Клиентов и возврат ушедших, осуществляемый исключительно Правообладателем.
- 1.38. **Реклама** – информация, направленная на привлечение Клиентов на обслуживание в фирменную сеть, которая подразделяется на следующие виды: централизованная, обязательная, разовая и локальная. Обязательства Сторон настоящего Договора в сфере рекламы регламентируются Приложением 4 к настоящему договору.
- 1.39. **Рекламная вывеска** – фирменная вывеска, размещенная снаружи Помещения Предприятия, с изображением Товарного знака или Коммерческого обозначения Правообладателя.
- 1.40. **Рекламные материалы** – это печатные материалы (буклеты, листовки, календари, рекламные упаковки товаров, флайеры и пр.), используемые для рекламы товаров и услуг ФСТО FIT SERVICE, а также торговых марок запасных частей, расходных материалов и технических жидкостей.
- 1.41. **Рекомендованная реклама** – это маркетинговые и рекламные мероприятия, нацеленные на продвижение услуг и повышение узнаваемости бренда FIT SERVICE на территории присутствия ФСТО Пользователя, которые Правообладатель разрабатывает за свой счет и рекомендует к реализации за счет и силами Пользователя.
- 1.42. **Роялти** – периодические платежи, подлежащие выплате Правообладателю Пользователем в размере, в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
- 1.43. **Система автоматизации Пользователя** – это программный комплекс, предназначенный для автоматизации процессов обслуживания Клиентов СТО и ФСТО сети FIT SERVICE.
- 1.44. **Секреты производства (ноу-хау)** – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) переданные Правообладателем Пользователю в рамках настоящего договора о способах осуществления профессиональной деятельности связанной с обслуживанием автомобилей под товарным знаком FIT SERVICE, которые передаются Пользователю Правообладателем по акту приема-передачи. Перечень передаваемых Пользователю Правообладателем секретов производства (ноу-хау) закреплён в Приложении 3 к настоящему Договору.

- 1.45. **Собственная Клиентская база** – это единая база данных, содержащая сведения обо всех Клиентах Правообладателя, которые когда-либо делали покупки товаров и/или услуг в сети СТО и ФСТО FIT SERVICE. Регулярный контакт с этой клиентской базой ведет исключительно Правообладатель. При этом Пользователь обеспечивает наличие согласия Клиента на использование его персональных данных Правообладателем.
- 1.46. **Собственник бизнеса** – это конечный выгодоприобретатель предпринимательской деятельности Пользователя (владелец франшизы). В контексте настоящего Договора может исполнять функцию управления ФСТО, т.е. занимать должность единоличного исполнительного органа Пользователя.
- 1.47. **Спецодежда** – форменная верхняя одежда для работников Пользователя с фирменной символикой, изготовленная в соответствии с бренд-буком.
- 1.48. **Стандарты** – составленный Правообладателем в письменном виде свод обязательных для соблюдения Пользователем правил, инструкций, рекомендаций относительно функционирования Предприятия, которые передаются Пользователю по акту приема-передачи. Перечень передаваемых Пользователю Правообладателем Стандартов закреплен в Приложении 14 к настоящему Договору.
- 1.49. **Стартовый рекламный пакет** – комплекс маркетинговых и рекламных мероприятий, осуществляемых в рамках процесса присоединения ФСТО к сети автостанций FIT SERVICE.
- 1.50. **Стратегические партнеры** – субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие оказание услуг и поставку запасных частей, расходных материалов и технических жидкостей Пользователю. Список организаций, относящихся к стратегическим партнерам указан в Приложении 15 к данному Договору.
- 1.51. **Сувенирная продукция** – продукция, произведенная в точном соответствии с требованиями Бренд-бука с обязательным нанесением фирменного знака Правообладателя, не предназначенная для продажи, выдаваемая Пользователем Клиентам в качестве подарка.
- 1.52. **Тарифная политика** – принципы ценообразования на услуги ФСТО, запасные части, расходные материалы, технические жидкости, и прочие материалы и компоненты необходимые для осуществления ремонта и технического обслуживания автомобилей (Приложение 12 к настоящему договору).
- 1.53. **Техническое задание на обустройство ФСТО** – описание и требования по проектированию и планировке ФСТО, выполнению всех работ по обустройству ФСТО, установке технического оборудования, расположения инструментов и механизмов, внутреннему и внешнему оформлению. Техническое задание на обустройство ФСТО состоит из двух документов:
Техническое задание № 1 (Приложение 8 к настоящему Договору), которое представляет из себя описание общей концепции обустройства ФСТО и Техническое задание № 2 (Приложение № 8/1 к настоящему Договору), представляющее собой специально разработанные и согласованные Сторонами описания и требования на обустройство ФСТО.
Подписание Сторонами Технического задания № 1 и Технического задания № 2, а также строгое соблюдение требований, отраженных в них, является обязательным условием открытия Предприятия в соответствии с условиями настоящего Договора. Пользователь обязан подписать и передать оригиналы вышеуказанных Технических заданий Правообладателю в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения.
- 1.54. **Территория** – здание по адресу Российская Федерация, _____, и прилегающая к нему территория, в радиусе 500 метров.
- 1.55. **Товарный знак** – товарный знак (знак обслуживания) в виде словесного обозначения, указанный в Приложении 1 к настоящему Договору). Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания), № 521741 от 03 сентября 2014 года, срок действия до 13 июня 2033 года.
- 1.56. **Тренинги, семинары** – проводимые Правообладателем теоретические и практические занятия с сотрудниками Пользователя с целью повышения их профессиональных качеств.
- 1.57. **Условия гарантии** – установленные Правообладателем и обязательные для выполнения Пользователем правила предоставления гарантии Клиентам ФСТО на выполненные работы, оказанные услуги и переданные запасные части, расходные материалы, технические жидкости (Приложение 13 к настоящему договору)
- 1.58. **Услуги** – услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, оказываемые Пользователем согласно Стандартам и Руководству Правообладателя.

- 1.59. **Фирменная сеть, Федеральная сеть станций послегарантийного обслуживания FIT SERVICE, ФСТО** – совокупность предприятий Правообладателя и Пользователей, организация и функционирование которых связаны с использованием Комплекса исключительных прав, принадлежащих Правообладателю, осуществляющих реализацию услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.
- 1.60. **Фирменные расходные материалы** – визитные карточки, ценники, рекламные плакаты, ярлычки для контроля очередной замены технических жидкостей, полиграфия, размещаемая в клиентской зоне и зоне приемки, которые изготавливаются Пользователем за свой счет по дизайн-макетам и техническим заданиям, предоставляемыми Правообладателем.
- 1.61. **Целевая аудитория** – группа лиц, обладающая сходными социально-демографическими, поведенческими характеристиками, на которую направлена рекламная информация с целью приобретения товаров, выполнения работ и оказания услуг в фирменной сети FIT SERVICE.
- 1.62. **Централизованная реклама** – это маркетинговые и рекламные мероприятия, направленные на продвижение бренда FIT SERVICE, и услуг, которые Правообладатель разрабатывает и размещает за свой счет в городах присутствия ФСТО.
- 1.63. **Централизованный партнер** – субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий оказание услуг и поставку товаров Пользователю, за исключением запасных частей, расходных материалов и технических жидкостей, для достижения максимального качества и единообразия обслуживания фирменной сети. Список организаций, относящихся к централизованным партнерам указан в Приложении 15 к данному договору.
- 1.64. **Ядро целевой аудитории** – наиболее яркие представители целевой аудитории, на которых направлены рекламные сообщения Компании.
- 1.65. **Санитарная норма** - общепринятые правила санитарии и гигиены на ФСТО с целью снизить возникновение различных вредных воздействий на человеческое здоровье».
- 1.66. **Приостановка права пользования Комплексом исключительных прав** — это временная приостановка права пользования Пользователем Комплексом исключительных прав, на основании решения Правообладателя, влекущая за собой выполнение следующих действий:
Приостановка деятельности Системы автоматизации Пользователя:
Приостановка деятельности каналов связи для записи на обслуживание (включая телефонные линии, онлайн-систему записи, мобильное приложение).
Перенос или отмена записей текущих клиентов: Все записи клиентов на услуги, запланированные на период приостановки, подлежат отмене или переносу. Уведомление клиентов о переносе или отмене записи осуществляется Правообладателем силами собственного контакт-центра.».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. По настоящему Договору Правообладатель обязуется предоставить Пользователю на определенный настоящим Договором срок право использовать в предпринимательской деятельности Комплекс принадлежащих Правообладателю исключительных прав, а Пользователь обязуется выплачивать Правообладателю вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
- 2.2. Право использования Товарного знака предоставляется в отношении следующих услуг, для которых он зарегистрирован - класс 37: восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; вулканизация покрышек [ремонт]; информация по вопросам ремонта; лакирование; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка пемзой или песком; техническое обслуживание транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт электроприборов; чистка транспортных средств.
- 2.3. Пользователь вправе использовать принадлежащий Правообладателю Комплекс исключительных прав только на указанной в настоящем Договоре Территории.
- 2.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами. Срок действия договора составляет 3 года и начинается исчисляться со дня вступления в силу настоящего

Договора. По истечении указанного срока настоящий договор прекращается. Стороны договорились распространить условия настоящего Договора на отношения Сторон, возникшие с момента его подписания до даты государственной регистрации предоставления права использования комплекса исключительных прав в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Стороны пришли к соглашению, что реализация настоящего договора состоит из первоначального, основного и заключительного этапов. Стороны пришли к соглашению, что реализация настоящего договора состоит из первоначального, основного и заключительного этапов.

- 2.5. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении их платежных и иных реквизитов, необходимых для осуществления платежей, в противном случае Сторона, осуществившая платеж по последним известным ей реквизитам, будет считаться осуществившей платеж надлежащим образом.
- 2.6. Платежи, предусмотренные настоящим Договором, производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Правообладателя.
- 2.7. Обязательства Пользователя по осуществлению установленных в настоящем Договоре платежей считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Правообладателя.
- 2.8. В соответствии с условиями настоящего договора Стороны принимают на себя взаимные обязательства по неразглашению и охране Конфиденциальной информации, получаемой Сторонами друг от друга.
- 2.9. Техническая, коммерческая документация является собственностью Правообладателя и передается Пользователю на срок действия настоящего Договора. При этом информация, содержащаяся в указанной документации, не подлежит копированию и разглашению третьим лицам. Пользователь обязан обеспечить постоянное наличие документов, предоставленных Правообладателем по настоящему Договору.
- 2.10. Пользователь обязан заключить с каждым своим работником соглашение о соблюдении конфиденциальности информации, ставшей им известной в связи с заключением и/или исполнением настоящего Договора, в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством.
- 2.11. Под соблюдением конфиденциальности понимается обязанность сторон, а также работников Принимающей стороны, не разглашать любую информацию, для которой предусмотрен режим конфиденциальности, полученную друг от друга по настоящему Договору, за исключением случаев, когда разглашение такой информации предусмотрено действующим законодательством РФ.
- 2.12. Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц.
- 2.13. Стороны берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности такой информации в период действия Договора, а также в течение трех лет с даты окончания срока его действия.
- 2.14. В случае разглашения Принимающей стороной (сторона, получающая конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну) сведений, переданных ей Передающей Стороной (сторона, передающая другой стороне конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну, правом распоряжения которыми она обладает) или полученных у Передающей Стороны, Принимающая Сторона будет нести ответственность в виде возмещения убытков Передающей Стороне, а также иную ответственность, установленную настоящим Договором и действующим законодательством.
- 2.15. Пользователь вправе уступить свои права и обязанности по настоящему Договору только с письменного согласия Правообладателя, при этом Правообладатель по запросу Пользователя, обязан предоставить последнему необходимые консультации и критерии выбора правопреемника Пользователя по настоящему Договору.
- 2.16. В соответствии с положениями действующего законодательства РФ Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к Пользователю требованиям о несоответствии качества услуг, оказываемых Пользователем по настоящему Договору. В случае привлечения Правообладателя к такой ответственности Пользователь обязуется возместить Правообладателю все понесенные убытки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Правообладателя.

Стороны согласовали, что правила субсидиарной ответственности в отношении Правообладателя не применяются, в случаях, когда негативные последствия наступили в результате действий Пользователя, которые выходят за рамки оговоренных в настоящем Договоре, в том числе, но не ограничиваясь, в п. 5.6.1. настоящего Договора.

- 2.17. Правообладатель обязуется предпринимать необходимые действия по продлению срока действия исключительного права на Товарный знак в течение срока действия настоящего Договора в связи с окончанием срока действия исключительного права, установленного действующим законодательством.
- 2.18. Заключая настоящий Договор, Пользователь предоставляет Правообладателю следующие гарантии:
- 2.20.1. Пользователь является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, созданным и действующим в соответствии с российским законодательством, обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для ведения предпринимательской деятельности, заключения настоящего договора и выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также заключения иных договоров, предусмотренных настоящим Договором.
- 2.20.2. Заключение Пользователем настоящего Договора, а также иных договоров, предусмотренных настоящим Договором, не приведет к конфликту интересов с третьими лицами, не будет противоречить ранее заключенным Сторонами соглашениям, как между собой, так и с третьими лицами, а также действующему законодательству РФ.
- 2.20.3. Пользователь подтверждает, что он должным образом изучил возможности предпринимательской деятельности, осуществляемой в рамках настоящего Договора.
- 2.20.4. Пользователь признает, что успех и прибыльность коммерческой деятельности, осуществляемой в рамках настоящего Договора, сопряжена с экономическими рисками и зависит от его предпринимательских способностей.
- 2.20.5. Пользователь получил, ознакомился и понял содержание настоящего Договора, приложений к настоящему Договору, Пользователь имел достаточно времени и возможностей для проведения консультаций относительно потенциальной выгоды и возможного риска, связанного с заключением настоящего Договора. Пользователь подтверждает, что обладает надлежащей профессиональной квалификацией для осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.20.6. Пользователь признает, что не заключал настоящего Договора в силу заблуждения, под влиянием обмана со стороны Правообладателя и самостоятельно оценил все последствия и риски, сопряженные с заключением и исполнением настоящего Договора.
- 2.19. В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора является или становится незаконным, при условии, что его наличие не оказывает влияния на юридическую силу настоящего Договора в целом, Стороны обязуются вступить в переговоры с целью внесения необходимых изменений в соответствующее положение настоящего Договора таким образом, чтобы обеспечить его юридическую силу и по мере возможности отразить первоначальное намерение Сторон в настоящем Договоре.
- 2.20. Пользователь обязан открыть на Территории одно Предприятие согласно Плана мероприятий по открытию ФСТО (Приложение 6) в срок до _____ г., без права продления указанного срока.
- 2.21. Стороны пришли к соглашению, что Пользователь предоставляет Правообладателю права на размещение на территории Предприятия любых рекламных материалов.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ

- 3.1. Вознаграждение Правообладателю за пользование Комплексом исключительных прав, передаваемых по настоящему договору состоит из паушального взноса и роялти.
- 3.2. Размер паушального взноса по настоящему Договору составляет _____.
- 3.3. Паушальный взнос подлежит оплате Правообладателю в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора. В случае неисполнения Пользователем данного условия, Правообладатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Сумма паушального взноса возврату не подлежит.
- 3.4. Расчет роялти осуществляется на основе следующих показателей: размер выручки Пользователя - вся сумма денежных средств, Пользователя, начисленная от продажи товаров,

выполнения работ и оказания услуг, в течение календарного месяца, результаты Открытой проверки; результаты проверки «Тайный покупатель»; величина процента закупа Пользователя запасных частей у Стратегических партнеров от общей суммы закупа Пользователем запасных частей в месяц; количество критичных нарушений; количество некритичных нарушений.

- 3.5. Каждый показатель, указанный в п. 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10. настоящего Договора имеет свой коэффициент, величину которого устанавливает Правообладатель. Величина любого коэффициента, как в отдельности, так и в их совокупности, может быть пересмотрена Правообладателем один раз в год. Если проверки в течении расчетного месяца не производились, то показатель соответствующего коэффициента за данный месяц равен 0.
- 3.6. Расчет роялти производится по следующей формуле $P = V * (П + П \times K)$, где:
- $K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5$
 - P – роялти;
 - V – выручка Пользователя за предыдущий месяц;
 - $П$ – величина, равная 6,5%;
 - K – коэффициент оценки деятельности ФСТО;
 - $K1$ – коэффициент по результату Открытой проверки;
 - $K2$ – коэффициент по результату проверки «Тайный покупатель»;
 - $K3$ – коэффициент по результату процента закупа Пользователя у Стратегических партнеров запасных частей, расходных материалов, технических жидкостей от всего закупа в месяц;
 - $K4$ – коэффициент по итогу количества критичных нарушений;
 - $K5$ – коэффициент по итогу количества некритичных нарушений.
- 3.7. По итогам Открытой проверки, а также проверки «Тайный покупатель» величины коэффициентов $K1$ и $K2$ составляют:
- «-0,15» - если результат проверки составил от 98% до 100%;
 - «-0,05» - если результат проверки составил от 95% до 97,9%;
 - «0» - если результат проверки составил от 90% до 94,9%;
 - «0,1» - если результат проверки составил от 85% до 89,9%;
 - «0,2» - если результат проверки составил от 80% до 84,9%;
 - «0,3» - если результат проверки составил от 70% до 79,9%;
 - «0,4» - если результат проверки составил менее 70%.
- 3.8. По итогам расчета процента закупа Пользователя у Стратегических партнеров запасных частей, расходных материалов, технических жидкостей, автохимии, автоаксессуаров, сигнализации, предпусковых обогревателей от всего закупа в месяц величина коэффициента $K3$ составляет:
- «-0,2» - если % закупа составил 80 и более%;
 - «-0,1» - если % закупа составил от 75% до 79,9%;
 - «-0,05» - если % закупа составил от 70% до 74,9%;
 - «0» - если % закупа составил от 65% до 69,9%;
 - «0,1» - если % закупа составил от 60% до 64,9%;
 - «0,2» - если % закупа составил от 55% до 59,9%;
 - «0,4» - если % закупа составил менее 54,9%.
- 3.9. Величина коэффициента $K4$ определяется как произведение количества выявленных критичных нарушений на показатель 0,2.
- 3.10. Величина коэффициента $K5$ определяется как произведение количества выявленных некритичных нарушений на показатель 0,005.
- 3.11. В том случае, если Пользователь не устранил некритичное нарушение в течение 30 дней с момента его обнаружения, такое нарушение до момента его устранения учитывается при расчете переменного роялти как критичное.
- 3.12. Критичные и некритичные нарушения могут быть выявлены как при плановой проверки, так и при внеплановых проверках представителями Правообладателя.
- 3.13. Роялти подлежит оплате в срок до 20 числа следующего месяца, начиная с первого месяца после открытия Предприятия. В том числе НДС.
- 3.14. Обеспечительный взнос – это денежная сумма, которая выплачивается Пользователем Правообладателю в счет покрытия возможных расходов по гарантийному обслуживанию

клиентов Пользователя иными Пользователями сети автостанций FIT SERVICE, после прекращения, расторжения или отказа от исполнения настоящего Договора. Оплата обеспечительного взноса обусловлена тем, что прекращение действия настоящего Договора не прекращает исполнение гарантийных обязательств на результаты работ перед Клиентами сети автостанций FIT SERVICE.

- 3.15. Сумма обеспечительного взноса составляет 50 000 рублей. НДС не облагается.
- 3.16. Обеспечительный взнос выплачивается Пользователем Правообладателю через 5 месяцев с момента подписания Сторонами акта готовности предприятия к открытию, в течение 5 месяцев равными платежами, не позднее 15 числа каждого месяца.
- 3.17. В платежном поручении о перечислении обеспечительного взноса Правообладателю Пользователь обязан указать целевое назначение денежных средств – «Обеспечительный взнос по договору коммерческой концессии № _____. При отсутствии в платежном поручении указанного выше назначения платежа, денежная сумма возвращается Пользователю.
- 3.18. За просрочку оплаты обеспечительного взноса, восстановления размера обеспечительного взноса, Пользователь обязан выплатить Правообладателю неустойку в размере 0,05% от суммы просроченного взноса за каждый календарный день просрочки.
- 3.19. Расходование средств обеспечительного взноса Пользователя осуществляется Правообладателем в порядке, предусмотренном разделом 5 приложения 13 к настоящему Договору.
- 3.20. Правообладатель обязан сообщать Пользователю о произведенном им расходовании денежных средств обеспечительного взноса в течение 3 рабочих дней с момента производства соответствующих расходов.
- 3.21. По истечению 1 года и 3 месяцев с момента прекращения, расторжения или отказа от исполнения настоящего Договора, сумма обеспечительного взноса, за вычетом выплат, произведенных в соответствии с п. 3.20. настоящего договора, возвращается Пользователю путем перечисления на указанный им банковский счет или внесением на депозит нотариуса.¹
- 3.22. Правообладатель вправе проводить конкурсы для Пользователей сети FIT SERVICE. Формат, условия проведения конкурсов, порядок участия в них, определение победителей устанавливаются Правообладателем. Результаты проведения конкурса, в случае получения победителями денежных призов, по согласованию Сторон могут быть зачтены в счет любого платежа по настоящему Договору.
- 3.23. Консалтинговые услуги согласно Приложению 5 к Договору подлежат оплате, в виде авансового платежа, в размере 100%.

4. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

- 4.1. Перед заключением настоящего Договора Пользователь подтвердил наличие права аренды земельного участка или права собственности земельного участка, на котором находится или планируется осуществление строительства здания в котором будет осуществляться предпринимательская деятельность Пользователя в соответствии с условиями настоящего Договора (далее по тексту настоящего договора – здание Предприятия), а также права собственности или аренды на здание, в случае его наличия, в котором предполагается размещение ФСТО.
- 4.2. Строительство здания Предприятия или оборудование уже имеющегося здания осуществляется Пользователем согласно требованиям Технических заданий, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложения № 8 (Техническое задание № 1) и 8/1 (Техническое задание № 2) и Плана мероприятий по открытию ФСТО (Приложение 6), в

¹ Согласно п.п. 2 п. 1 ст. 251 НК РФ доходы, полученные в форме задатка в качестве обеспечения обязательства, не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

Согласно п. 32 ст. 270 НК РФ, расходы, выдавшего задаток, залога, признаются расходами, которые учитываются для целей налогообложения прибыли.

установленные этим планом сроки, в течение которых Пользователь самостоятельно, за свой счет, обязуется:

- 4.2.1. обеспечить получение необходимых разрешений, заключений, экспертиз, согласований и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ для осуществления действий в рамках строительства здания или оборудования уже имеющегося здания в целях размещения в нем ФСТО, включая получение разрешений, заключений и согласований, касающихся внешнего оформления здания;
- 4.2.2. обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных проектной документацией, по строительству здания, оборудованию, внутреннему и внешнему оформлению в соответствии с дизайн-проектом (приложение 7) и техническим заданием на обустройство ФСТО (Приложение 8, 8/1), с привлечением специализированных организаций, согласованных с Правообладателем, имеющих лицензии и разрешения, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 4.2.3. закупить и установить на Предприятии оборудование в соответствии с техническим заданием на обустройство ФСТО и консультаций Правообладателя, провести пуско-наладочные работы оборудования;
- 4.2.4. закупить и разместить в Помещении мебель и декоративные элементы, изготовить, разместить, смонтировать элементы внутреннего и внешнего оформления, прилегающей территории станции технического обслуживания в соответствии с дизайн-макетом и техническим заданием;
- 4.2.5. изготовить и разместить на фасаде здания рекламные и информационные вывески в соответствии с дизайн-макетом и техническим заданием, согласованные с Правообладателем;
- 4.2.6. совершить иные действия, необходимые для завершения строительства и ремонта здания в соответствии с проектной документацией, дизайн-макетом, техническим заданием, для осуществления открытия Предприятия в соответствии с требованиями и указаниями Правообладателя;
- 4.2.7. согласовать с Правообладателем План проведения тренингов и семинаров с работниками Пользователя;
- 4.2.8. в течение всего периода строительства, ремонта, обустройства здания Предприятия обеспечить представителям Правообладателя право беспрепятственного доступа в целях мониторинга и контроля за соответствием строительства требованиям Правообладателя. В течение всего периода строительства, ремонта, обустройства здания Предприятия, в тех же целях, по запросу Правообладателя, направлять в его адрес фото и видео осуществляемого процесса;
- 4.3. нести расходы по государственной регистрации предоставления права использования комплекса исключительных прав в федеральном органе исполнительной власти РФ по интеллектуальной собственности.
При этом если расходы по государственной регистрации понесены Правообладателем самостоятельно, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета возместить Правообладателю расходы, связанные с регистрацией предоставления права использования комплекса исключительных прав в федеральном органе исполнительной власти РФ по интеллектуальной собственности.
- 4.4. Пользователь самостоятельно осуществляет поиск и отбор кандидатур для найма их в качестве работников Предприятия. Работники Предприятия должны соответствовать квалификационным требованиям Правообладателя.
- 4.5. Пользователь обязан заключить с каждым своим сотрудником трудовой договор, содержащий условия о неразглашении конфиденциальной информации, ставшей им известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством.
- 4.6. Пользователь утверждает должностные инструкции сотрудников согласно формату Должностных инструкций, предоставленных Правообладателем.
- 4.7. Пользователь обязуется в установленные Планом Тренингов и семинаров сроки обеспечить прибытие специалистов ФСТО, указанных в Приложении 9 к настоящему договору, на прохождение тренингов и семинаров.

- 4.8. Пользователь обязуется до даты открытия Предприятия заключить договор со всеми Стратегическими партнерами и Централизованными партнерами.
- 4.9. На первоначальном этапе настоящего договора Правообладатель обязуется:
- 4.9.1. Обеспечить регистрацию предоставления права использования комплекса исключительных прав в федеральном органе исполнительной власти РФ по интеллектуальной собственности в установленном действующим законодательством РФ порядке за счет Пользователя. При этом Пользователь предоставляет Правообладателю необходимый пакет документов для осуществления регистрации.
- 4.9.2. передать Пользователю по акту приема-передачи секреты производства (ноу-хау) и стандарты;
- 4.9.3. предоставить Пользователю требования по составлению штатного расписания и подбору Персонала, а также квалификационные требования и инструкции в отношении должностных обязанностей работников Предприятия в составе технической и коммерческой документации, передаваемой Пользователю согласно условий настоящего Договора;
- 4.9.4. провести тренинги и семинары с работниками Пользователя в количестве и по специальностям, указанным в Перечне специалистов ФСТО (Приложение 9 к настоящему договору), в соответствии с разработанным и согласованным с Пользователем Планом тренингов и семинаров, который включает в себя виды занятий, темы и сроки их проведения. Стоимость проведения тренингов и семинаров для работников, указанных в настоящем пункте, включается в размер Паушального взноса и дополнительной оплате не подлежит.
- 4.9.5. оказывать Пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, с этой целью закрепить за Пользователем своего сотрудника – Менеджера по присоединению;
- 4.9.6. участвовать и оказать содействие Пользователю в открытии Предприятия Пользователя, присутствуя на Предприятии при открытии Предприятия. Количество специалистов (группа открытия), участвующих в открытии, и время пребывания специалистов при открытии определяется Правообладателем.
- 4.10. В течение 3 (трех) календарных дней с момента истечения срока, определенного Планом мероприятий по открытию ФСТО, Пользователь направляет Правообладателю уведомление о готовности Предприятия к открытию.
- 4.11. В течение 14 календарных дней с момента получения от Пользователя уведомления Правообладатель с целью определения готовности Предприятия к открытию направляет на Предприятие Пользователя своих специалистов (группа открытия). Расходы по проезду и проживанию указанных специалистов Правообладателя в месте расположения Предприятия Пользователя Правообладатель несет самостоятельно.
- 4.12. По истечении срока пребывания специалистов Правообладателя на Предприятии:
- 4.12.1. при отсутствии существенных недостатков, препятствующих открытию Предприятия, согласно Оценки готовности ФСТО к открытию, Стороны подписывают Акт присоединения СТО к федеральной сети станций послегарантийного обслуживания (далее по тексту Договора - Акт присоединения СТО к ФССПО), в котором указывается дата открытия Предприятия. Форма Акта присоединения СТО к ФССПО приведена в Приложении 10 к настоящему Договору;
- 4.12.2. при наличии существенных недостатков, препятствующих открытию Предприятия, Стороны подписывают Акт присоединения СТО к ФССПО, в котором перечисляются указанные недостатки и сроки их исправления Пользователем.
- 4.13. После исправления Пользователем указанных в п. 4.12.2. настоящего Договора недостатков, Пользователь направляет Правообладателю уведомление о готовности Предприятия к открытию и Стороны согласовывают дату повторной приемки Предприятия специалистами Правообладателя. При этом Пользователь за свой счет оплачивает все расходы по проезду и проживанию специалистов Правообладателя в месте расположения Предприятия, а также несет все расходы, связанные с повторным выездом специалистов Правообладателя с целью определения готовности Предприятия к открытию.
- 4.14. Датой открытия предприятия является дата, указанная в Акте присоединения СТО к ФССПО.
- 4.15. Предприятие Пользователя может быть открыто исключительно после подписания Сторонами Акта присоединения СТО к ФССПО.

5. ОСНОВНОЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

- 5.1. Основной этап реализации настоящего Договора начинается с даты открытия предприятия, определяемой в соответствии с п. 4.14. настоящего Договора и заканчивается за один месяц до истечения срока действия настоящего договора.
- 5.2. В ходе реализации основного этапа настоящего Договора Стороны принимают на себя права и несут обязанности, установленные настоящим разделом.
- 5.3. **Правообладатель обязуется:**
- 5.3.1. предоставить информацию, необходимую Пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по Договору, а также проинструктировать Пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;
- 5.3.2. проводить Тренинги и Семинары персонала Пользователя согласно условиям, установленным настоящим Договором;
- 5.3.3. ежегодно разрабатывать маркетинговый план на следующий год;
- 5.3.4. не открывать собственные Предприятия и не предоставлять иным лицам аналогичных прав для осуществления предпринимательской деятельности ближе чем 1 км от Предприятия, расположенного по адресу: _____;
- 5.3.5. в случае осуществления Пользователем гарантийного обслуживания Клиента, который ранее обслуживался у другого Пользователя сети автостанций FIT SERVICE и с которым действия аналогичного договора было прекращено по любым основаниям, произвести компенсацию затрат на гарантийное обслуживание такого Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 13 – Условия гарантии.
- 5.3.6. для ведения бухгалтерского и/или управленческого учета Пользователя во внешних системах Правообладатель обязуется предоставить Пользователю возможность выгрузки необходимых для этого данных в формате xml.
- 5.3.7. нести расходы по оплате услуг третьих лиц, связанных с организацией электронного документооборота, передаче и хранении информации при заключении и исполнении договоров на ремонт и обслуживание автотранспортных средств между Пользователем и его Клиентами - физическими лицами.
- 5.4. **Правообладатель имеет право:**
- 5.4.1. проводить централизованные маркетинговые и рекламные мероприятия с целью продвижения на рынке услуг под Товарным знаком в соответствии с положениями, содержащимися в Приложении 4 к настоящему Договору;
- 5.4.2. контролировать качество услуг, оказываемых Пользователем в порядке, предусмотренном настоящим Договором. В целях контроля качества услуг Правообладатель (его уполномоченные представители) имеют право доступа в любое время в любые помещения Предприятия, к автоматизированным системам учета Предприятия, в котором Пользователь осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 5.4.3. вносить в одностороннем порядке изменения в Приложения к настоящему Договору, а также в техническую и коммерческую документацию, переданную Пользователю в составе секретов производства и определяющих стандартов. В том числе Правообладатель может увеличивать и уменьшать их количество, изменять их содержание, вносить в них дополнения, изменения, исключения. О предстоящем изменении Правообладатель обязуется уведомить Пользователя не менее чем за 10 календарных дней до начала действия предполагаемого изменения;
- 5.4.4. предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав и право осуществлять собственную аналогичную деятельность, кроме Территории, на которую распространяется действие настоящего Договора в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой Пользователем с использованием принадлежащего Правообладателю Комплекса исключительных прав;
- 5.4.5. в любое время контролировать ход проведения и соблюдение условий проведения рекламных кампаний и мероприятий, Бонусной программы осуществляемых Пользователем в соответствии с условиями настоящего Договора и условиями Политики рекламы и маркетинга;
- 5.4.6. требовать предоставления Пользователем отчетности в порядке и по установленной форме, предусмотренными настоящим Договором;

- 5.4.7. при обнаружении в ходе проведения одной проверки более 10 критичных нарушений или одного недопустимого нарушения потребовать от Пользователя приостановления приема и обслуживания Клиентов на ФСТО в работе которого обнаружены нарушения.
- 5.4.8. подключить Пользователя к системе смс-отправки электронных чеков, в том числе ссылки для его скачивания, клиентам, оплата заказ-нарядов которых прошла в Системе автоматизации Правообладателя, при условии указания клиентом в заказ-наряде номера телефона для отправки электронного чека и согласия на его отправку.
- 5.4.9. требовать от Пользователя выполнение обязательств по обеспечению на станции наличия запаса инструментов, запасных частей, расходных материалов, технических жидкостей, спецодежды для персонала, сувенирной продукции, рекламных материалов для Клиентов на станции, в объеме, достаточном для обеспечения бесперебойного функционирования Предприятия и установленным Правообладателем. Правообладатель вправе в любое время одностороннем порядке устанавливать перечни товаров, наличие которых на станции обязан обеспечить Пользователь. О предстоящем изменении перечня товаров Правообладатель обязуется уведомить Пользователя не менее чем за 10 календарных дней до начала действия предполагаемого изменения путем направления измененного перечня товаров любым удобным для Правообладателя способом, в том числе с помощью ЭДО. При получении нового перечня по запасу инструментов, запасных частей, расходных материалов, технических жидкостей, спецодежды для персонала, сувенирной продукции, рекламных материалов для Клиентов, Пользователь обязан обеспечить их наличие на станции в течение 10 календарных дней со дня получения перечня, при условии наличия товара на складах у Стратегических партнеров, Централизованных партнеров, Правообладателя;
- 5.4.10. производить зачисление оплаты по настоящему Договору в соответствии с назначением платежа, указанным Пользователем, только при условии отсутствия задолженности Пользователя перед Правообладателем. Если у Пользователя на момент поступления оплаты имеется задолженность перед Правообладателем по ранее возникшим платежам, Правообладатель вправе поступившей от Пользователя оплатой в первую очередь погасить задолженность Пользователя по ранее возникшим обстоятельствам независимо от назначения платежа, указанного Пользователем в платежном поручении;
- 5.5. Правообладатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные настоящим Договором, приложениями к настоящему Договору, а также содержащиеся в документации, передаваемой Пользователю, в виде правил, инструкций, требований, направленных на обеспечение единообразия фирменной сети автостанций по ремонту и обслуживанию автомобилей, обеспечение высокого качества оказания услуг, сервиса в сфере ремонта и технического обслуживания автомобилей.
- 5.5.1. Контролировать соответствие требованиям Правообладателя порядка трудоустройства работников Предприятия, наличия оформленного пакета документов с работниками, соответствие его требованиям Правообладателя, квалификации работников, условий труда работников. Для чего Правообладатель (его уполномоченные представители) имеет право проводить проверки Предприятия на соответствие установленным требованиям, проводить опрос работников Предприятия в любой форме.
- 5.6. **Пользователь обязуется:**
- 5.6.1. осуществлять использование Комплекса исключительных прав, включая Товарный знак, Коммерческое обозначение, надлежащим образом, соблюдая законодательство Российской Федерации, в точном соответствии с условиями настоящего Договора, указаниями, инструкциями Правообладателя, положениями технической и коммерческой документации, передаваемой Пользователю, действовать при этом таким образом, чтобы не наносить ущерб деловой репутации Правообладателя;
- 5.6.2. осуществлять с использованием Комплекса исключительных прав Правообладателя только услуги, определенные настоящим Договором, и исключительно на Территории, установленной настоящим Договором;
- 5.6.3. обеспечивать организацию и функционирование Предприятия в точном соответствии с указаниями, инструкциями, рекомендациями Правообладателя;
- 5.6.4. следовать указаниям Правообладателя при закупке оборудования, инструментов и запасных частей, используемых для ремонта и технического обслуживания автомобилей;

- 5.6.5.приобретать запасные части, расходные материалы, технические жидкости, используемые для ремонта и технического обслуживания автомобилей только у Стратегических партнеров. Приобретать иные товары, предусмотренные настоящим Договором только у Централизованных партнеров. Приобретение запасных частей, расходных материалов, технических жидкостей, используемые для ремонта и технического обслуживания автомобилей у других лиц возможно только в случае их отсутствия у Стратегических партнеров. Данное условие не распространяется на Комплексы кузовного ремонта и мойки автомобилей;
- 5.6.6.выполнять работы, оказывать услуги при осуществлении ремонта и технического обслуживания, соблюдая условия и принципы ценообразования, в том числе касающиеся нормы времени, цены нормо-часа, стоимости продаваемых товаров и запасных частей согласно Тарифной политики, прилагаемой к настоящему Договору;
- 5.6.7.соблюдать инструкции и указания Правообладателя, в том числе по вопросам выбора места размещения, внешнего и внутреннего оформления помещений Предприятия, внешнего вида сотрудников, стандартов обслуживания Клиентов, иным вопросам организации и функционирования Предприятия согласно положениям, изложенным в настоящем Договоре, а также в технической и коммерческой документации, передаваемой Пользователю согласно условиям настоящего Договора;
- 5.6.8.самостоятельно и за свой счет получать все необходимые предусмотренные действующим законодательством согласования и разрешения для размещений рекламной вывески (наружной рекламы);
- 5.6.9.постоянно поддерживать внешний вид и внутреннее оформление помещения Предприятия, вывески, внутренние и наружные объекты информационного и рекламного оформления, оборудование Предприятия в исправном состоянии и в состоянии, отвечающем требованиям Правообладателя, для чего проводить соответствующие профилактические работы, текущий и при необходимости капитальный ремонт или замену;
- 5.6.10.обеспечивать качество оказываемых с использованием предоставленных по настоящему Договору прав услуг не ниже качества услуг, требования к которым устанавливает Правообладатель в Стандартах, передаваемых Пользователю в составе технической и коммерческой документации;
- 5.6.11.предоставлять гарантию на выполненный ремонт и на запасные части в соответствии с Условиями гарантии (Приложение 13 к настоящему Договору);
- 5.6.12.постоянно поддерживать запас инструментов, запасных частей, расходных материалов, технических жидкостей, спецодежды для персонала, сувенирной продукции, рекламных материалов для Клиентов на складе, в объеме, достаточном для обеспечения бесперебойного функционирования Предприятия и установленным Правообладателем в одностороннем порядке, с этой целью пользоваться услугами и закупать товары и материалы у Стратегических партнеров, Централизованных партнеров, Правообладателя в соответствии с условиями настоящего Договора;;
- 5.6.13.использовать при оказании услуг по настоящему Договору спецодежду, сувенирную продукцию, рекламные материалы, изготовленные в соответствии требованиям Бренд-Бука FIT Service;
- 5.6.14.в процессе функционирования Предприятия, в течение всего срока настоящего Договора использовать программное обеспечение, установленное согласно требований Правообладателя;
- 5.6.15.за свой счет проводить самостоятельно и участвовать в проведении акций, рекламных мероприятиях, Бонусных программах, проводимых Правообладателем, в соответствии с Политикой рекламы и маркетинга, являющейся Приложением 4 к настоящему Договору;
- 5.6.16.только после согласования с Правообладателем проводить собственные локальные маркетинговые акции и рекламные кампании, выступать в средствах массовой информации (давать интервью, предоставлять комментарии и т.п.);
- 5.6.17.не указывать свой телефонный номер при размещении рекламы, предпринимательская деятельность по настоящему Договору осуществляется только с использованием единого контакт-центра, указанного Правообладателем;

- 5.6.18. не создавать собственный локальный сайт ФСТО, группы в социальных сетях в сети Интернет;
- 5.6.19. ежемесячно, в срок до 5 (Пятого) числа, предоставлять Правообладателю отчет по выручке, отчет о каналах поступления клиентов;
- 5.6.20. по первому требованию Правообладателя, в течение 10 (десяти) календарных дней, предоставлять ему бухгалтерскую и коммерческую документацию, необходимую для контроля объема приобретенных у рекомендованных Правообладателем поставщиков оборудования, инструментов, запасных частей, используемых для ремонта и технического обслуживания автомобилей;
- 5.6.21. обеспечить Правообладателю или его уполномоченным представителям возможность свободного доступа и фотографирования помещений, в которых оказываются услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей с целью контроля за соблюдением условий настоящего Договора;
- 5.6.22. не разглашать полученную от Правообладателя информацию, составляющую коммерческую тайну. Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну допускается только для тех сотрудников Пользователя, для деятельности которых, необходимо знание такой информации. Указанные сотрудники должны четко осознавать, что они обязаны сохранять конфиденциальность полученной информации и ограничивать ее использование в рамках настоящего Договора и дать Пользователю подписку о неразглашении коммерческой тайны Правообладателя. Пользователь обязан заключить с каждым своим работником соглашение о соблюдении конфиденциальности информации, ставшей им известной в связи с заключением и/или исполнением настоящего Договора. При прекращении действия настоящего Договора по любым основаниям Пользователь обязан передать Правообладателю документацию, содержащую конфиденциальную информацию и информацию, составляющую коммерческую тайну Правообладателя;
- 5.6.23. обеспечить постоянное наличие и хранение с соблюдением режима конфиденциальности и обеспечения коммерческой тайны Правообладателя документов из состава технической и коммерческой документации, предоставленных Правообладателем Пользователю, а также в составе приложений к настоящему Договору.
- 5.6.24. не оказывать аналогичные услуги с использованием товарных знаков Конкурирующих предприятий;
- 5.6.25. не допускать без согласования с Правообладателем иной предпринимательской деятельности, не связанной с использованием Комплекса исключительных прав, в помещении, в котором осуществляет свою деятельность Предприятие;
- 5.6.26. не предоставлять третьим лицам на условиях субконцессии право использовать в предпринимательской деятельности объекты исключительных прав, полученные по настоящему Договору;
- 5.6.27. не обременять свои права на использование предоставленного ему Комплекса исключительных прав или части этого комплекса по настоящему Договору, в том числе передавать указанные права в залог или вносить в уставный капитал обществ или в качестве вклада в простое товарищество;
- 5.6.28. незамедлительно информировать Правообладателя о противоправном использовании и/или применении третьими лицами Товарного знака и/или Коммерческого обозначения Правообладателя;
- 5.6.29. незамедлительно информировать Правообладателя обо всех нарушениях и/или недостатках в работе Предприятия, выявленных полномочными сотрудниками государственных и/или муниципальных контролирующих органов, а также предоставлять Правообладателю по его запросу копии любых протоколов, постановлений, предписаний и других документов, выданных указанными органами, в трехдневный срок с даты получения запроса. Пользователь информирует Правообладателя обо всех действиях, которые он собирается предпринять для устранения выявленных недостатков и/или урегулирования ситуации с соответствующими органами.
- 5.6.30. в течение срока действия настоящего Договора, а также после его прекращения (расторжения) не предпринимать попыток, как прямо, так и косвенно, действуя как самостоятельно, так и через третьих лиц, зарегистрировать на собственное и/или иное имя

права на любые объекты исключительных прав Правообладателя, а также на сходные до степени смешения с ними объекты;

- 5.6.31. поддерживать минимальное количество сертифицированных сотрудников, прошедших тренинги и семинары, в соответствии с Приложением 9 к настоящему Договору.
- 5.6.32. заключить трудовые договоры по форме, соответствующей действующему законодательству РФ, со всеми сотрудниками, указанными в штатном расписании Предприятия.
- 5.6.33. по требованию Правообладателя приостановить обслуживание Клиентов до полного устранения обнаруженных нарушений. Неисполнение данной обязанности дает Правообладателю право на односторонний внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора.
- 5.6.34. Пользователь обязан не реже чем 2 (два) раза в год направлять своих сотрудников для проведения организованных Правообладателем тренингов и семинаров. Категории специалистов, для которых проводятся тренинги и семинары, рабочее название тренингов и семинаров, численный состав слушателей, сроки проведения определяются Правообладателем и доводятся до Пользователя посредством направления уведомления не позднее чем за один месяц до начала проведения соответствующего тренинга и семинара. Пользователь обязан уведомить Правообладателя об участии сотрудников Пользователя в проведении тренинга, семинара путем направления поименного списка специалистов, которые будут участвовать в проведении тренинга, семинара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Правообладателя о проведении тренинга, семинара. По согласованию между Пользователем и Правообладателем, при наличии технической возможности, проведение тренингов и семинаров может осуществляться посредством телекоммуникационных каналов связи (вебинар).
- 5.6.35. Пользователь обязан оплатить Правообладателю стоимость проведения тренингов и семинаров в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения выставленного Правообладателем счета. Оплата стоимости осуществляется до момента проведения семинара, тренинга. Расходы по проезду и пребыванию сотрудников для участия в прохождении тренингов и семинаров (транспортные расходы, проживание, суточные) осуществляются за счет Пользователя. В случае, если Пользователь не оплатил Правообладателю стоимость проведения тренинга, семинара, сотрудники Пользователя не допускаются на проведение семинара, тренинга;
- 5.6.36. прохождение тренинга, семинара, сотрудниками Пользователя подтверждается сертификатом, в том числе, в электронной форме, который выдается Правообладателем каждому сотруднику, который участвовал в проведении тренинга, семинара². В случае, если сотрудники Пользователя не приняли участия в проведении организованного Правообладателем семинара, тренинга, Правообладатель возвращает Пользователю 50% стоимости проведения тренинга, семинара, при условии, что Пользователь сообщил об этом Правообладателю не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента проведения тренинга, семинара. Приемка Пользователем услуг Правообладателя по проведению тренинга, семинара осуществляется по акту об оказании услуг, который направляется Правообладателем Пользователю. Пользователь обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Правообладателя акта об оказанных услугах, подписать его и вернуть один экземпляр Правообладателю, либо в этот же срок направить мотивированный письменный отказ от подписания акта. В случае неполучения, в пятидневный срок, от Пользователя подписанного Акта об оказанных услугах или мотивированного отказа от его подписания, акт об оказанных услугах считается подписанным Пользователем без замечаний;
- 5.6.37. Пользователь обязуется принимать участие в проведении рекламных мероприятий, Бонусных программ на условиях и в порядке, установленными настоящим Договором;

² Проведению тренингов, семинаров, вебинаров не является образовательной деятельностью Правообладателя, не подпадает по действие Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и не подлежит лицензированию в соответствии Положением о лицензировании образовательной деятельности (утверждено Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966)

- 5.6.38. для выполнения обязанности, предусмотренной п. 5.6.12. настоящего Договора, по запросу Пользователя, Правообладатель направляет в адрес Пользователя спецификации с указанием наименования, ассортимента, количества, стоимости сувенирной продукции и рекламных материалов (далее по тексту настоящего пункта – продукция), а также сроков их поставки. В случае согласия на ее приобретение, Пользователь, в течение 2 рабочих дней с момента получения, подписывает спецификацию и направляет ее Правообладателю по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала). Не подписание Пользователем спецификации Правообладателя в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента ее получения, приравнивается к отказу Пользователя от передачи ему продукции на условиях, указанных в спецификации. При наличии согласия на получение продукции, Пользователь в течение 3 рабочих дней с момента подписания спецификации производит оплату стоимости приобретаемой продукции, указанной в спецификации, на банковский счет Правообладателя. Правообладатель в срок, указанный в спецификации, исчисляемый с момента поступления денежных средств Пользователя на банковский счет Правообладателя производит отгрузку продукции со своего склада непосредственно Пользователю или указанному им лицу. Обязательства Правообладателя по передаче продукции Пользователю считаются исполненными с момента передачи продукции Пользователю или указанному им лицу;
- 5.6.39. до даты, установленной п. 4.14. настоящего Договора, Пользователь обязан заключить договор страхования гражданской ответственности своей деятельности и договор страхования имущества (страхование автомобилей Клиентов, как имущества от вандализма, пожаров и пр.), а также обеспечить действие договора страхования гражданской ответственности своей деятельности на протяжении срока действия Договора. Пользователь обязан заключить договор страхования имущества (оборудования, товара), в отношении которого между Правообладателем и Пользователем заключен договор поставки (купли-продажи) Правообладателем Пользователю имущества (оборудования, товара) с условием о рассрочки платежа. Срок действия договора страхования имущества (оборудования, товара) должен быть обеспечен до момента исполнения Пользователем обязанностей по договору поставки (купли-продажи) с условием о рассрочки платежа». При этом договор страхования имущества (оборудования, товара) должен быть заключен в пользу Правообладателя (Выгодоприобретатель) до момента перехода права собственности на имущество (оборудование, товар) путем полной оплаты стоимости имущества (оборудования, товара) и выполнения обязательств по договору поставки (купли-продажи).;
- 5.6.40. до даты, установленной п. 4.14. настоящего Договора, Пользователь обязан получить в установленном законом порядке сертификат соответствия качества оказываемых услуг (работ) действующим нормам;
- 5.6.41. Пользователь обязан соблюдать Политику рекламы и маркетинга Правообладателя (Приложение № 4). Пользователь в обязательном порядке обязан принимать участие в ежегодном мероприятии, проводившим Правообладателем, путем личного участия либо участия не менее чем одного представителя от Пользователя, и внесения, в качестве оплаты за участие в мероприятии, денежных средств в размере не более 30 000 рублей за одного участника (окончательная сумма зависит от выставленного Правообладателем счета с учетом общей стоимости мероприятия) до 31 мая текущего года проведения мероприятия;
- 5.6.42. до даты, установленной п. 4.14 настоящего Договора Пользователь обязан ввести электронный документооборот с Правообладателем путем обмена электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью. Стороны признают в таком случае полученные (направленные) электронные документы равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях. Электронный документооборот между Сторонами осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с п. 9.6. настоящего Договора.
- 5.7. Пользователь имеет право:**
- 5.7.1. использовать предоставленный на условиях настоящего Договора Комплекс исключительных прав, коммерческий опыт Правообладателя в сфере предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей;
- 5.7.2. получать техническое и консультативное содействие от Правообладателя, необходимое Пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по настоящему Договору;

- 5.7.3. требовать от Правообладателя исполнения обязанностей, установленных настоящим Договором;
- 5.7.4. для ведения бухгалтерского и/или управленческого учета во внешних системах Пользователь вправе своими силами и за свой счет загрузить во внешнюю систему необходимые данные в формате xml.
- 5.8. Пользователь имеет иные права и несет иные обязанности, установленные настоящим Договором, приложениями к настоящему Договору, а также содержащиеся в документации, передаваемой Пользователю, в виде правил, инструкций, требований, направленных на обеспечение единообразия фирменной сети автостанций по ремонту и обслуживанию автомобилей, обеспечение высокого качества оказания услуг, сервиса в сфере ремонта и технического обслуживания автомобилей.
- 5.9. Пользователь вправе расширить ФСТО путем добавления рабочих постов или комплексов кузовного ремонта или мойки автомобилей, которое осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
- 5.10. По инициативе Пользователя Правообладатель вправе организовать проведение дополнительных тренингов и семинаров для сотрудников Пользователя по избранным Пользователем темам. Рабочее название, дата проведения и численный состав слушателей дополнительных тренингов, семинаров и их стоимость определяются в порядке, установленном п.п. 5.6.34 – 5.6.36. настоящего Договора.
- 5.11. При осуществлении рекламных мероприятий Стороны руководствуются настоящим Договором и Приложением 4 к нему. При осуществлении бонусных программ Стороны руководствуются настоящим Договором и Приложением № 16 к нему.
- 5.12. Пользователь вправе провести собственные локальные маркетинговые акции и рекламные кампании только после согласования с Правообладателем в порядке, установленном в Приложении 4 к настоящему Договору.
- 5.13. Правообладатель оставляет за собой право запрета проведения маркетинговых акций и рекламы, которые он считает недопустимыми. Реклама или сопутствующие материалы, имеющие отношение к деятельности Пользователя в соответствии с настоящим Договором, перед использованием Пользователем должны быть согласованы с Правообладателем.
- 5.14. В целях определения соответствия работы Предприятия требованиям, указаниям Правообладателя, исполнения Пользователем условий настоящего Договора Правообладатель проводит проверку и оценку деятельности Предприятия.
- 5.15. Правообладатель осуществляет постоянный контроль деятельности Предприятия Пользователя на факт наличия нарушений, предусмотренных п. 7.2. настоящего Договора, с использованием методов и инструментов контроля, согласно Регламента проверок Пользователя.
- Нарушения фиксируются в виде акта, который направляется Правообладателем Пользователю на адрес электронной почты. Если в течение 3 (трех) рабочих дней от Пользователя не поступило в адрес Правообладателя, путем направления на адрес электронной почты, возражений на акт, он считается принятым Пользователем без возражений.
- 5.16. Параметры и частоту проверок Правообладатель определяет самостоятельно, руководствуясь качеством работы Предприятия, а также количеством и существом выявленных нарушений во время предыдущих проверок. Правообладатель обязуется не нарушать обычные (естественные) процессы деятельности Предприятия во время проведения проверок.
- 5.17. Для проведения проверки Пользователь обязан оказывать Правообладателю или уполномоченным им лицам необходимое содействие, в том числе обеспечивать беспрепятственный доступ на Предприятие в любое время в период работы Предприятия, предоставлять всю требуемую документацию и обеспечивать, если потребуется, представителей Правообладателя рабочими местами на время проведения проверок.
- 5.18. По требованию Правообладателя Пользователь обязан предоставить в установленный Правообладателем срок дополнительные данные, информацию и отчеты, затребованные Правообладателем.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

- 6.1. За 1 (один) месяц до даты истечения срока действия настоящего Договора, Пользователь обязан уведомить Правообладателя о своем намерении на осуществление преимущественного права на заключение Договора коммерческой концессии на новый срок.
- 6.2. Пользователь имеет право на преимущественное заключение Договора коммерческой концессии на новый срок в случае если в течение 1 (одного) года до даты окончания действия настоящего Договора он не имел недопустимых или критичных нарушений условий настоящего Договора.
- 6.3. Правообладатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Пользователя уведомления о намерении на заключения Договора коммерческой концессии на новый срок, обязан направить Пользователю письменное согласие на заключение Договора на новый срок или отказ от заключения Договора на новый срок.
- 6.4. Условия Договора коммерческой концессии на новый срок должны быть согласованы Сторонами до даты истечения срока действия настоящего Договора. При заключении Договора коммерческой концессии на новый срок, условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, паушальный взнос не взимается.
- 6.5. Договор коммерческой концессии на новый срок должен быть подписан Сторонами не позднее следующего дня после истечения срока действия настоящего Договора.
- 6.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока действия настоящего Договора, в случае, если между сторонами не был заключен Договор коммерческой концессии на новый срок, расторжения Договора по соглашению Сторон или иному основанию, отказа от исполнения Договора любой из Сторон, Пользователь обязан прекратить использование Товарного знака и Коммерческого обозначения, в том числе прекратить использование Товарного знака и Коммерческого обозначения на всей внутренней документации Пользователя, демонтировать фирменную вывеску, плакаты, надписи, конструкции и рекламное оформление, иные элементы фирменного стиля, элементы сходные с Товарным знаком и Коммерческим обозначением до степени смешивания, осуществить иные действия, предусмотренные настоящим Договором, разместить информацию в доступном для Клиентов месте о прекращении Договора коммерческой концессии и обслуживания Клиентов по стандартам Правообладателя, а также в пределах указанного в настоящем пункте срока направить Правообладателю фото-отчёт о выполнении настоящего условия Договора»
- 6.7. В случае неисполнения требований п. 6.6. настоящего Договора, Пользователь обязан заплатить Правообладателю штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 00 коп. в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления письменного требования Правообладателя. Правообладатель вправе неоднократно заявлять требования о выплате штрафа, а Пользователь обязан неоднократно его оплатить до тех пор, пока Пользователь не исполнит положения п. 6.6. настоящего Договора.
- 6.8. Пользователь вправе по собственному усмотрению реализовать продукцию, находящуюся на складе, в выставочной витрине, на момент прекращения действия настоящего Договора, при условии обязательного удаления с нее средств индивидуализации Правообладателя.
- 6.9. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания срока действия настоящего Договора, в случае, если между сторонами не был заключен Договор коммерческой концессии на новый срок, расторжения Договора по соглашению Сторон или иному основанию, отказа от исполнения Договора любой из Сторон, каждая Сторона обязана выплатить другой Стороне все суммы, причитающиеся им в связи с исполнением и (или) неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий настоящего Договора, включая суммы штрафных санкций, за исключением сумм обеспечительного взноса.
- 6.10. Действие любого положения настоящего Договора, устанавливающего обязанности Сторон после истечения срока или расторжения настоящего Договора, прекращается исключительно исполнением Сторонами содержащихся в соответствующем положении обязанностей и не обусловлено прекращением действия других положений настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

- 7.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора в соответствии с его условиями и требованиями законодательства, действующего на момент заключения настоящего Договора.

7.2. Нарушение условий настоящего договора подразделяются на недопустимые, критичные, некритичные.

7.2.1. К недопустимым нарушениям относятся:

- 7.2.1.1. выявление в ходе одной проверки более 10 (дести) критичных нарушений;
- 7.2.1.2. нарушение прав использования Товарного знака, в том числе размещение Товарного знака на объектах, не предусмотренных Договором коммерческой концессии и без согласования с Правообладателем;
- 7.2.1.3. использование при осуществлении предпринимательской деятельности в рамках Договора коммерческой концессии стороннего номера телефона;
- 7.2.1.4. передача Пользователем Секретов производства, Стандартов Правообладателя третьим лицам, разглашение Коммерческой тайны;
- 7.2.1.5. препятствие доступу представителей Правообладателя в помещения ФСТО для проведения проверок деятельности ФСТО;
- 7.2.1.6. предоставление другим лицам на условиях субконцессии право использовать в предпринимательской деятельности исключительные права, полученные по Договору коммерческой концессии с ООО «Фит Автосервис»;
- 7.2.1.7. систематическое (более 2 раз) несвоевременная оплата или неоплата роялти и других обязательных платежей;
- 7.2.1.8. не проведение в Системе автоматизации Правообладателя заказ-нарядов Клиентов, обслуженных на ФСТО, невыдача Клиенту фискального документа при получении оплаты;
- 7.2.1.9. отсутствие у Пользователя в соответствии с п. 5.6.39. Договора, до даты, установленной п. 4.14 настоящего Договора, а также в течение срока действия Договора, договора страхования гражданской ответственности своей деятельности и договора страхования имущества (оборудования);
- 7.2.1.10. отсутствие у Пользователя до даты, установленной п. 4.14. настоящего Договора, сертификата соответствия качества оказываемых услуг (работ) действующим нормам;
- 7.2.1.11. отсутствие у Пользователя до даты, установленной п.4.14 настоящего Договора, электронного документооборота согласно п 5.6.42 настоящего Договора;
- 7.2.1.12. нарушение срока подписания и направления документа Правообладателю, при использовании сторонами электронного документооборота;
- 7.2.1.13. нарушение Регламента проверок Пользователя;
- 7.2.1.14. не заведение в Системе автоматизации сотрудников, выполняющих работы на станции или предоставление недостоверных данных о сотрудниках, в том числе и о контактных данных;
- 7.2.1.15. не прохождение ежегодной аттестации ФСТО, проводимой Правообладателем;
- 7.2.1.16. отсутствие на ФСТО запаса инструментов, запасных частей, расходных материалов, технических жидкостей в соответствии с последними утвержденными Правообладателем перечнями товаров, наличие которых на станции обязан обеспечить Пользователь.

7.2.2. К критичным нарушениям относятся:

- 7.2.2.1. разовая неоплата либо несвоевременная оплата роялти и других обязательных платежей;
- 7.2.2.2. нарушение установленных правил взаимодействия Правообладателя и Пользователя в Приложении 4 к настоящему Договору;
- 7.2.2.3. нарушение Бренд-бука;
- 7.2.2.4. запуск рекламных мероприятий, Бонусных программ без согласования с Правообладателем;
- 7.2.2.5. не уведомление Правообладателя о локальных рекламных акциях;
- 7.2.2.6. использование логотипа, Товарного знака Правообладателя и иных элементов фирменного стиля в производстве рекламных, информационных и иных материалах без согласования с Правообладателем;
- 7.2.2.7. создание и поддержание собственного локального сайта ФСТО, групп в социальных сетях;
- 7.2.2.8. контакт с клиентской базой в части организации СМС-рассылок, контекстной рекламы, а также массовые обращения к Клиентам;
- 7.2.2.9. предоставление комментариев в СМИ, выступление с интервью без согласования с Правообладателем;

- 7.2.2.10. отсутствие обязательного перечня рекламных материалов (карты лояльности, визитки, наклейки и т.д.);
- 7.2.2.11. отсутствие фирменных расходных материалов в соответствии с рекомендациями, описанными в Бренд-буке;
- 7.2.2.12. несоблюдение обязательного наличия спецодежды несоответствие ее Бренд-буку;
- 7.2.2.13. несоответствия рекламных материалов Бренд-буку;
- 7.2.2.14. отсутствие на ФСТО сувенирной продукции и рекламных материалов всех видов, предусмотренных бренд-буком;
- 7.2.2.15. использование элементов, не описанных в Бренд-буке;
- 7.2.2.16. самостоятельный ответ на жалобы и претензии Клиентов в сети Интернет или СМИ;
- 7.2.2.17. несоблюдение Бонусной программы, не предоставление скидок Клиентам;
- 7.2.2.18. вмешательство в программное обеспечение («Система автоматизации Пользователя»);
- 7.2.2.19. недостоверность предоставляемой информации по запросу Правообладателя;
- 7.2.2.20. нарушение Стандартов ФСТО;
- 7.2.2.21. не заключение с каждым сотрудником ФСТО трудового договора, содержащего условия о неразглашении Конфиденциальной информации, ставшей им известной в связи с заключением и исполнением Договора коммерческой концессии, в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим трудовым законодательством;
- 7.2.2.22. не прохождение сотрудниками Пользователя обязательных тренингов и семинаров, организованных Правообладателем в соответствии с Политикой обучения персонала;
- 7.2.2.23. несоблюдение установленного режима работы ФСТО;
- 7.2.2.24. нарушение условий предоставления гарантии;
- 7.2.2.25. нарушение правил взаимодействия Правообладателя и Пользователя в части установления тарифов;
- 7.2.2.26. нарушения действующего законодательства РФ, в результате которого деятельность ФСТО приостановлена;
- 7.2.2.27. продолжение деятельности ФСТО после наложения запрета на деятельность станции от проверяющих органов, связанного с просроченными разрешениями и согласованиями, согласно нормативным документам, принятым в конкретном регионе;
- 7.2.2.28. нарушение правил использования зарегистрированного Товарного знака FIT SERVICE;
- 7.2.2.29. уклонение от участия в федеральных, сезонных акциях и предложениях, проводимых Правообладателем, в соответствии с Политикой рекламы и маркетинга (Приложение 4 к настоящему Договору);
- 7.2.2.30. неверное указание данных в Системе автоматизации Пользователя при введении информации по обслуживанию клиента: (пробег, номер телефона, ФИО, отсутствие рекомендации и т.д.);
- 7.2.2.31. нарушение Регламента технического обслуживания автомобиля;
- 7.2.2.32. не соблюдение условий и принципов ценообразования, при осуществлении ремонта и технического обслуживания, в том числе касающиеся нормы времени и цены нормо-часа, согласно Тарифной политики, прилагаемой к настоящему Договору;
- 7.2.2.33. самостоятельное установление количества нормо-часов, затрачиваемых на оказание услуги для конкретной модели автомобиля, если данная информация есть в Системе автоматизации Пользователя;
- 7.2.2.34. изменение перечня конкурентных услуг и цен на них;
- 7.2.2.35. не прохождение работниками станций аттестации, направленной на проверку уровня профессионализма, специалистов согласно занимаемой должности в соответствии с Регламентом по аттестации Правообладателя;
- 7.2.2.36. нарушение правил техники безопасности в части обеспечения безопасности Клиентов и их автомобилей;
- 7.2.2.37. нарушение требований стандартов, норм и правил пожарной безопасности: курение в не специально отведенных местах, не исправность электропроводки и электроприборов и т.д.;
- 7.2.2.38. нахождение на станции сотрудников ФСТО в нетрезвом виде;
- 7.2.2.39. нарушение Регламента окончания и передачи смены;
- 7.2.2.40. нарушения Регламента обслуживания Клиента СТО FIT SERVICE;

- 7.2.2.41. нарушения Стандартов корпоративного поведения.
 - 7.2.2.42. не соблюдение условий и принципов начисления заработной платы сотрудникам, в том числе касающиеся оплаты цены нормо-часа, установления ставки минимально гарантированной оплаты труда согласно Положению о мотивации сотрудников станций FITSERVICE;
 - 7.2.2.43. отсутствие официального трудоустройства, задержка выплат заработной платы, нарушение системы выплат отпускных и больничных согласно Внутренним правилам сотрудничества и партнерства международной сети FIT SERVICE;
 - 7.2.2.44. неучастие во встречах, инициированных Правообладателем.
- 7.2.3. К некритичным нарушениям относятся:
- 7.2.3.1. не проговаривание клиентам актуальных акций, предложений, преимуществ компании;
 - 7.2.3.2. нарушения «Регламента обслуживания клиента»;
 - 7.2.3.3. не ознакомление каждого сотрудника ФСТО под роспись с Регламентом обслуживания Клиента СТО FIT SERVICE, Правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия, Должностными инструкциями;
 - 7.2.3.4. отсутствие обратной связи от Пользователя на запросы Правообладателя в течение 3 (Трех) календарных дней;
 - 7.2.3.5. нарушение Регламента по обратной связи с Клиентом по запросу Службы контроля Качества Правообладателя;
 - 7.2.3.6. нарушение Пользователем норм корпоративного кодекса;
 - 7.2.3.7. нарушение санитарного состояния ФСТО.
- 7.3. Недопустимые нарушения дают право Правообладателю на односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора или вынесение Пользователю письменного предупреждения о необходимости исправления допущенных нарушений в установленный предупреждением срок. В случае не исправления нарушений в установленный срок, Правообладатель вправе взыскать с Пользователя штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
- 7.4. Выявленные критичные нарушения и начисление за них повышающего коэффициента при расчете переменной части роялти не освобождает Пользователя от обязательного их устранения. Пользователь обязан устранить критичное нарушение в сроки, указанные Правообладателем в Акте о нарушении стандартов либо Чек-листе по итогам ревизии ФСТО.
- 7.5. Выявленные некритичные нарушения и начисление за них повышающего коэффициента при расчете переменной части роялти не освобождает Пользователя от обязательного их устранения. Пользователь обязан устранить некритичное нарушение в течение 30 с даты его выявления.
- 7.6. В случае разглашения Пользователем, сотрудниками Пользователя третьим лицам без согласия Правообладателя конфиденциальной информации, информации, составляющей коммерческую тайну Правообладателя, полученной в любой форме в связи с заключением или исполнением настоящего Договора, Пользователь обязуется также выплатить штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый случай разглашения, а также возместить Правообладателю понесенные в связи с этим убытки.
- 7.7. В случае нарушения Пользователем установленного пунктом 2.22. настоящего Договора, срока открытия Предприятия, Правообладатель имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, как по собственному желанию, так и при поступлении заявки от иного субъекта предпринимательской деятельности на заключение Договора коммерческой концессии на использование Комплекса исключительных прав Правообладателя, аналогичный тому, который передан Пользователю по условиям настоящего Договора и на территории, обозначенной настоящим Договором. При этом сумма паушального взноса, в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора возврату не подлежит.
- 7.8. В случае нарушения Пользователем п. 5.6.39., 5.6.40., 5.6.42 настоящего Договора, Правообладатель имеет право в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

7.9. В случаях однократного нарушения срока оплаты роялти, предусмотренного п. 3.13. настоящего Договора (роялти подлежит оплате в срок до 20 числа следующего месяца, начиная с первого месяца после открытия Предприятия, в том числе НДС), Правообладатель вправе приостановить право пользования Комплексом исключительных прав с первого рабочего дня следующего месяца на срок 2 (два) месяца. При этом срок действия Договора не пролонгируется на время приостановления право пользования Комплексом исключительных прав. В случае не поступления на расчетный счет Правообладателя денежных средств в течение 2 (двух) месяцев, со дня приостановления права пользования Комплексом исключительных прав, Договор коммерческой концессии считается расторгнутым. Расторжение Договора коммерческой концессии не освобождает Пользователя от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения, а также обязательств, вытекающих из факта расторжения Договора.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ОТКАЗА ОТ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

- 8.1 Настоящий Договор может быть изменен либо расторгнут Сторонами на основе их взаимного согласия либо на основании положений настоящего Договора и положений действующего законодательства РФ.
- 8.2 В случае изменения или расторжения настоящего Договора, Договор считается измененным или расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения об изменении или расторжении настоящего Договора.
- 8.3 В случаях, предусмотренных настоящим Договором Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от его исполнения.
- 8.4 Сторона по инициативе которой происходит отказ от исполнения настоящего Договора обязана направить другой Стороне уведомление об отказе от исполнения Договора. По истечении 30 (тридцати) дней с момента получения другой Стороной уведомления об отказе от исполнения Договора, настоящий Договор прекращается.
- 8.5 Исключением из этого правила является односторонний внесудебный отказ Правообладателя от исполнения настоящего Договора в случае обнаружения недопустимых нарушений Пользователем условий настоящего Договора, в этом случае Договор прекращает свое действие незамедлительно в день направления Правообладателем Пользователю уведомления об одностороннем внесудебном отказе от исполнения настоящего Договора..
- 8.6 Настоящий Договор прекращается также в случаях:
 - 8.5.1.прекращения принадлежащего Правообладателю права на Товарный знак или на Коммерческое обозначение, когда такое право входит в Комплекс исключительных прав, без замены прекратившегося права новым аналогичным правом;
 - 8.5.2.в случае объявления Правообладателя или Пользователя несостоятельным (банкротом).
- 8.7 Документы об одностороннем отказе от исполнения Договора (расторжении договора) направляются в федеральный орган исполнительной власти РФ по интеллектуальной собственности.
- 8.8 Затраты связанные с регистрацией прекращения права использования Комплекса исключительных прав в следствии расторжения настоящего Договора, отказа от его исполнения в федеральном органе исполнительной власти РФ по интеллектуальной собственности, возлагаются на сторону, являющуюся инициатором расторжения настоящего Договора, отказа от его исполнения.
- 8.9 При расторжении, отказе от исполнения настоящего Договора по инициативе любой из его Сторон, Пользователь обязан выполнить мероприятия, предусмотренные п. 6.6. настоящего Договора. В случае неисполнения этой обязанности, для Пользователя наступают последствия, предусмотренные п. 6.7. настоящего Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. В случае, если между Сторонами возникнут какие-либо разногласия в связи с толкованием, выполнением обязательств по настоящему Договору, в связи с их нарушением, окончанием срока действия настоящего Договора или его недействительностью, Стороны будут стремиться разрешить эти разногласия путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок ответа на претензию составляет 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.

- 9.2. В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
- 9.3. Отношения Сторон, не урегулированные или не полностью урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями технической и коммерческой документации. При отсутствии регулирования отдельных отношений Сторон положениями указанной документации применяется действующее законодательство РФ.
- 9.4. Все уведомления, запросы, требования и иная корреспонденция должна оформляться в письменной форме и вручаться лично, через курьера, почтовым отправлением или иным способом, предусматривающим уведомление о получении по адресам, указанным Сторонами в настоящем Договоре. Допускается осуществление переписки Сторонами посредством факсимильной связи и электронной почты. При этом настоящий Договор, дополнительные соглашения и все документы к нему, подписанные посредством факсимильной связи, электронной почты, имеют юридическую силу. При этом любые претензии относительно исполнения обязательств по Договору должны передаваться в письменном виде лично, через курьера, почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
- 9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- 9.6. Стороны соглашаются в ходе своей деятельности со следующим:
- 9.6.1. Обмениваться документами в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов (электронный документооборот – далее ЭДО).
- 9.6.2. Стороны соглашаются с тем, что обмен документами будет осуществляться через Оператора электронного документооборота (далее – Оператор ЭДО). Под оператором ЭДО подразумевается организация, соответствующая требованиям законодательства, предъявляемым к таким организациям, и осуществляющая деятельность по обеспечению деятельности ЭДО.
- 9.6.3. Стороны соглашаются, что в ходе ЭДО ими будет использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись, которая признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата, и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении условий ст. 11 Федерального закона №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».
- 9.6.4. Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.
- 9.6.5. Стороны соглашаются с тем, что каждая Сторона самостоятельно и за свой счет обеспечивает получение соответствующих квалифицированных сертификатов, заключение договора с Оператором ЭДО, наличие технических возможностей обмена документами в электронном виде, а также поддерживает в рабочем состоянии свои программно-технические средства.
- 9.6.6. Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого ЭДО формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством.
- 9.6.7. При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, может приниматься участниками обмена к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
- 9.6.8. Сторона, получающая электронный документ через Оператора ЭДО, обязуется подписать его с помощью квалифицированной электронной подписи датой фактического поступления/приемки Товаров/Услуг и направить в адрес направляющей Стороны через Оператора ЭДО не позднее 2-го (второго) рабочего дня, следующего за днем приемки выполненных Работ/Услуг, поставки Товаров, передачи имущественных прав, иного факта хозяйственной жизни, оформляемого электронным документом.
- 9.6.9. Наличие договоренности о юридически значимом ЭДО не отменяет обязанности Стороны предоставить другой Стороне по ее письменному запросу документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями законодательства.

9.6.10. Сторона вправе приостановить ЭДО в случаях нарушения или ненадлежащего исполнения другой Стороной условий настоящего Договора. А также в случае технической неисправности своей системы ЭДО, о чем обязана своевременно предупреждать всеми возможными способами другую Сторону. В случае приостановки ЭДО стороны осуществляют передачу документов по электронной почте с последующим обязательным предоставлением оригиналов документов.

9.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- 9.7.1. Приложение 1 – Товарный знак.
- 9.7.2. Приложение 2 – Коммерческое обозначение.
- 9.7.3. Приложение 3 – Акт приема-передачи секретов производства.
- 9.7.4. Приложение 4 - Политика рекламы и маркетинга.
- 9.7.5. Приложение 5 – Прайс-лист на оказание консалтинговых услуг.
- 9.7.6. Приложение 6 – План мероприятий по открытию ФСТО.
- 9.7.7. Приложение 7 – Дизайн-проект ФСТО.
- 9.7.8. Приложение 8 – Техническое задание на обустройство ФСТО № 1.
- 9.7.9. Приложение 8/1 - Техническое задание на обустройство ФСТО № 2.
- 9.7.10. Приложение 9 – Перечень специалистов.
- 9.7.11. Приложение 10 – Форма акта присоединения СТО к ФССПО.
- 9.7.12. Приложение 11 – Форма акта ввода в эксплуатацию постов.
- 9.7.13. Приложение 12 – Тарифная политика.
- 9.7.14. Приложение 13 – Условия гарантии.
- 9.7.15. Приложение 14 – Акт приема-передачи стандарта.
- 9.7.16. Приложение 15 – Перечень стратегических и централизованных партнеров.
- 9.7.17. Приложение 16 – Бонусная программа.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «ФИТ Автосервис»

630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 4, этаж 2

ОГРН 1125476176011 **ИНН** 5403342038 **КПП** 540301001

р/сч 40702810823380001359 в Филиал «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

к/сч 30101810600000000774 **БИК** 045004774

Пользователь: Индивидуальный предприниматель

ПОДПИСИ СТОРОН

Правообладатель:	Пользователь:
Директор	Индивидуальный предприниматель
_____ Овчинникова Т.В.	_____
М.П.	М.П.

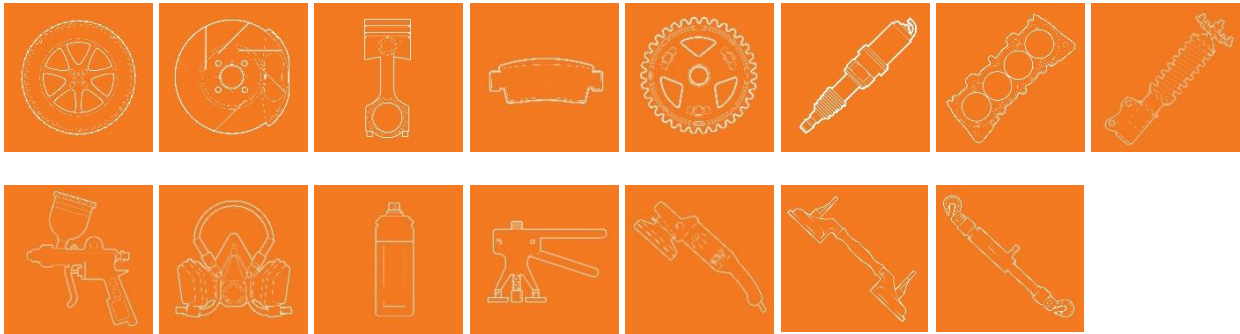
Товарный знак

F!TSERVICE

Наименование объекта интеллектуальной собственности	Наименование и реквизиты правоустанавливающе го документа	Срок действия правоустанавлива ющего документа	Наименование органа, выдавшего правоустанавливающий до кумент
товарный знак (знак обслуживания) F!TSERVICE	Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 521741 от 03 сентября 2014 года	13 июня 2033 года	Федеральная служба интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)

Правообладатель:	Пользователь:
Директор _____ Овчинникова Т.В. М.П.	Индивидуальный предприниматель _____ М.П.

Коммерческое обозначение

Фирменная вывеска	
	
	
Фирменные иконки	
	
Фирменный паттерн	
	
SCANFIT-DS7	MOTORFIT
SCANFIT-DS7	MOTORFIT
Фирменный графический элемент	
	

Правообладатель:	Пользователь:
Директор	Индивидуальный предприниматель
_____ Овчинникова Т.В.	_____
М.П.	М.П.

**Акт
приема-передачи секретов производства (ноу-хау)**

Общество с ограниченной ответственностью «ФИТ Автосервис» в лице директора Овчинниковой Татьяны Владимировны, во исполнение п. 4.9.2. договора коммерческой концессии № передал, а Индивидуальный предприниматель принял следующие документы:

1. №01-12 Инструкция по ОТ для АУП – 1 экз.
2. №02-12 Инструкция по ОТ по проведению инструктажа – 1 экз.
3. №03-12 Инструкция по ОТ бухгалтера – 1 экз.
4. №03-12 Инструкция по ОТ для кассира – 1 экз.
5. №05-12 Инструкция по пожарной безопасности – 1 экз.
6. №06-12 Инструкция по ОТ при работе с лестницами – 1 экз.
7. №07-12 Инструкция по ОТ для неэлектротехнического персонала – 1 экз.
8. №08-12 Инструкция по ОТ с ПЭВМ – 1 экз.
9. №09-12 Инструкция по ОТ Автослесаря – 1 экз.
10. №10-12 Инструкция по охране труда слесаря-электрика – 1 экз.
11. №11-12 Инструкция по ОТ при работе с бытовыми электроприборами – 1 экз.
12. №12-12 Инструкция по охране труда при работе с легковоспламеняющимися веществами – 1 экз.
13. №13-12 Инструкция по охране труда при работе с гидроподъемником – 1 экз.
14. Вводный инструктаж по охране труда – 1 экз.
15. Должностная инструкция Автомойщика – 1 экз.
16. Должностная инструкция Автоэлектрика – 1 экз.
17. Должностная инструкция Бухгалтера – 1 экз.
18. Должностная инструкция Дворника – 1 экз.
19. Должностная инструкция Диагноста ходовой части автомобиля – 1 экз.
20. Должностная инструкция Диагноста электронных систем автомобиля – 1 экз.
21. Должностная инструкция заведующим хозяйством – 1 экз.
22. Должностная инструкция заместителя директора автосервиса – 1 экз.
23. Должностная инструкция Кассира – 1 экз.
24. Должностная инструкция Мастера цеха – 1 экз.
25. Должностная инструкция Мастера-Приемщика – 1 экз.
26. Должностная инструкция Слесаря по регулировке углов установки колес – 1 экз.
27. Должностная инструкция Слесаря по ремонту автомобилей – 1 экз.
28. Должностная инструкция Уборщика помещений – 1 экз.
29. Должностная инструкция Шиномонтажника – 1 экз.
30. Должностная инструкция экспедитора – 1 экз.
31. Инструкция завершение рабочего дня и сдача помещения Автосервиса на охрану – 1 экз.
32. Политика обучения персонала FIT SERVICE – 1 экз.
33. Положение о материальной ответственности – 1 экз.
34. Положение о мотивации сотрудников станций ФИТ Сервис – 1 экз.
35. Пособие для мастера-приемщика – 1 экз.
36. Регламент ведения и учета кассовых операций – 1 экз.
37. Регламент окончания и передачи смены – 1 экз.
38. Регламент по аттестации персонала автосервиса – 1 экз.
39. Регламент по инвентаризации товарно-материальных ценностей – 1 экз.
40. Регламент складского учета – 1 экз.

41. Технологическая инструкция по подбору персонала – 1 экз.
42. Типовые требования по пожарной безопасности Автосервиса – 1 экз.
43. Учетная политика по ведению управленческого учета на Автосервисе – 1 экз.
44. Форма приказа о назначении ответственного за инструктажи – 1 экз.
45. Форма приказа о назначении ответственного за ОТ – 1 экз.
46. форма приказа о назначении ответственного за ПБ – 1 экз.
47. Форма приказа о назначении ответственного за электрохозяйство – 1 экз.
48. Форма приказа об утверждении инструкций – 1 экз.
49. Форма трудового договора – 1 экз.
50. FITCEOBOOK – 1 экз.

Правообладатель:	Пользователь:
Директор	Индивидуальный предприниматель
_____ Овчинникова Т.В.	_____
М.П.	М.П.

Политика рекламы и маркетинга**1. Цели и принципы политики рекламы и маркетинга**

- 1.1. Целями настоящей Политики являются:
- 1.1.1. защита бренда FIT SERVICE;
 - 1.1.2. описание ключевых принципов и условий взаимодействия Правообладателя и Пользователя в сфере маркетинга и рекламы;
- 1.2. Вся деятельность Правообладателя в сфере маркетинга и рекламы осуществляется в соответствии с ключевыми принципами:
- 1.2.1. деятельность в сфере маркетинга и рекламы является систематической и планируемой;
 - 1.2.2. все маркетинговые мероприятия соответствуют долгосрочным целям, позиционированию и ценностям Компании;
 - 1.2.3. Компания использует только те медиаканалы, которые максимально таргетированы на ядро целевой аудитории.

2. Общая часть.

- 2.1. В реализации Политики рекламы и маркетинга Правообладатель и Пользователь руководствуются бренд – буком, стандартами форматов ФСТО, Договором коммерческой концессии, указаниями Правообладателя по утверждению рекламных акций сети, рекомендуемыми инструментами локальной рекламы.
- 2.2. Функционально реализацией Политики рекламы и маркетинга занимается Департамент маркетинга Правообладателя.
- 2.3. Исполнение Политики регламентируется следующими документами:
- 2.3.1. Регламент «Регламент проверок пользователя»;
 - 2.3.2. Положение о бонусной программе;
 - 2.3.3. Указаниями Правообладателя по утверждению рекламных акций в сети.

**3. Обязанности и права Правообладателя
в рамках маркетинговой и рекламной деятельности.****3.1. Правообладатель обязан:**

- 3.1.1. передать Пользователю пакет документов по маркетингу и рекламе в согласованные сторонами сроки после подписания Договора коммерческой концессии и поступления оплаты паушального взноса на расчетный счет.
- 3.1.2. предоставить Пользователю дизайн - макеты и технические задания на изготовление и размещение элементов внешнего и внутреннего оформления согласно Приложения 8, 8/1, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 3.1.3. предоставить дизайн - макеты и технические задания для производства обязательных элементов оформления прилегающей территории согласно Приложения 8, 8/1, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 3.1.4. реализовать следующий пакет стартовой рекламной компании:

Состав пакета стартовой рекламной кампании	Правообладатель реализует:
Сайт www.fitauto.ru	Размещение анонса об открытии ФСТО на главной странице сайта в день официального открытия ФСТО;
	размещение адреса ФСТО в разделе контакты который включает фото-галерею ФСТО, контактную информацию, карту проезда;

Состав пакета стартовой рекламной кампании	Правообладатель реализует:
картографические сервисы	добавление информации о новой ФСТО в 2ГИС с 1 числа месяца следующего за месяцем открытия
	добавление информации о новой ФСТО на Сервис Яндекс.Карты
	добавление информации о новой ФСТО на Сервис Google Maps
Подключение к единому контактному - центру FIT SERVICE	за 1 (Один) день до даты официального открытия ФСТО;
Социальные группы, блоги, форумы и пр.	Анонс об открытии ФСТО в официальных группах в течение 5 календарных дней после открытия ФСТО;
Мобильное приложение	Добавление информации, контактов и инструмента записи клиентов на открываемую станцию в день официального открытия ФСТО;

- 3.1.5. разрабатывать и в полном объеме осуществляет мероприятия централизованной рекламы.
- 3.1.6. разрабатывать мероприятия обязательной рекламы и предоставлять Пользователю «Пакет документов для проведения обязательной рекламы» за 5 рабочих дней до старта мероприятия;
- 3.1.7. направлять подробное описание мероприятий федеральной, централизованной и/или обязательной, рекомендованной рекламы, в которых участвует ФСТО, в электронном виде руководителю Пользователя за 5 рабочих дней до начала мероприятия, посредством передачи по e-mail и других мессенджеров;
- 3.1.8. продвигать бренд FIT SERVICE посредством PR-мероприятий;
- 3.1.9. осуществлять регулярный контакт с клиентской базой;
- 3.1.10. предоставить Пользователю готовые дизайн-макеты, слайд-шоу, аудио и видео ролики и т.д., требуемые для обязательного размещения на территории ФСТО или в рекомендованной рекламе в рамках, действующих обязательной и централизованной рекламы.

3.2. Правообладатель имеет право:

- 3.2.1. регулировать деятельность Пользователя в области рекламы и маркетинга с целью сохранения деловой репутации, усиления бренда FIT SERVICE, при этом не нарушать экономической и юридической самостоятельности Пользователя;
- 3.2.2. определять обязательные и рекомендованные медиа-каналы для продвижения обязательной рекламы;
- 3.2.3. выступать от лица Пользователя во всех средствах массовых коммуникаций;
- 3.2.4. использовать на своё усмотрение во всех СМИ информацию о Пользователе: адрес ФСТО, фотографии ФСТО, факт заключения Договора коммерческой концессии, Ф.И.О. участников Пользователя, руководителя Пользователя и сотрудников ФСТО;
- 3.2.5. использовать во всех СМИ фотографии руководителя Пользователя и сотрудников ФСТО только после согласования с ними;
- 3.2.6. разрабатывать в дополнение к федеральной, централизованной и обязательной рекламе инструменты для локальной рекламы;
- 3.2.7. Отказать Пользователю в согласовании локальной рекламы, в случае несоответствия рекламных материалов бренд-буку, позиционированию Правообладателя и бренда FIT SERVICE, низкого качества рекламных материалов, если предлагаемые Пользователем медиа-каналы являются неэффективными с точки зрения таргетинга на ядро целевой аудитории или по причине нарушения защитной территории другого ФСТО;
- 3.2.8. оказывать Пользователю консультационные услуги в разработке локальной рекламы согласно «Прайс – листу на оказание консалтинговых услуг Правообладателем» (приложение 5 к договору);

3.2.9. размещать рекламу сторонних организаций на территории ФСТО Пользователя.

4. Права и обязанности Пользователя.

4.1. Пользователь обязан:

4.1.1. При открытии ФСТО:

- 4.1.1.1. изготовить, разместить, смонтировать элементы внутреннего и внешнего оформления ФСТО, прилегающей территории и согласовать проекты в государственных и муниципальных органах власти за свой счет;
- 4.1.1.2. закупить фирменные расходные материалы, сувенирную продукцию и спецодежду в количестве необходимом для ФСТО открываемого формата и плановыми оборотами ФСТО (регламентируется Договором поставки) в точном соответствии с рекомендациями, описанными в Бренд-буке;
- 4.1.1.3. обеспечить наличие техники, необходимой для работы программного обеспечения «Система автоматизации Правообладателя» с требованиями не ниже обозначенных в стандартах;
- 4.1.1.4. согласовать с Правообладателем состав дополнительной рекламной кампании при открытии ФСТО не менее чем за 2 недели до планируемой даты открытия ФСТО;
- 4.1.1.5. реализовать дополнительную рекламную кампанию при открытии ФСТО своими силами и за свой счет

4.1.2. В текущей деятельности:

- 4.1.2.1. соблюдать требования настоящего приложения, условия взаимодействия с Правообладателем;
- 4.1.2.2. соблюдать требования бренд-бука;
- 4.1.2.3. использовать логотип, товарный знак Правообладателя и иные элементы фирменного стиля в производстве рекламных, информационных и иных материалах после согласования с Правообладателем;
- 4.1.2.4. за свой счет исполнять все мероприятия обязательной рекламы при строгом соответствии регламентов, в том числе размещать рекламу на обязательных медиа - каналах согласно медиа - плана обязательной рекламы;
- 4.1.2.5. информировать Правообладателя о принятом решении по запуску рекомендованной рекламы за 10 календарных дней до рекомендуемого старта разового рекламного мероприятия. В случае положительного решения о проведении локальной рекламы изготовить за свой счет при строгом соблюдении дизайн-макетов, технических заданий и др. документации, представленной Правообладателем, рекламные материалы для проведения рекомендованной рекламы для ФСТО;
- 4.1.2.6. исполнять Бонусную Программу в полном объеме, в строгом соответствии с «Положением о бонусной программе», а именно: предоставлять скидки и привилегии Клиентам сети FIT SERVICE, являющимся участниками бонусной программы, осуществлять действия по приему Клиентов сети FIT SERVICE в число участников бонусной программы, поддерживать установленный документооборот;
- 4.1.2.7. согласовывать с Правообладателем любую локальную рекламу в порядке, предусмотренном настоящим Приложением, использовать только разрешенные медиа-каналы;
- 4.1.2.8. в локальной рекламе указывать только телефон контактного центра FIT SERVICE и единый сайт Компании;
- 4.1.2.9. размещать на территории ФСТО рекламные материалы только стратегических партнеров согласно правилам, заданным в бренд – буке;
- 4.1.2.10. размещать в зоне ожидания только печатные издания, утвержденные Правообладателем;
- 4.1.2.11. транслировать в сервисной зоне на цифровых носителях (плазменных телевизорах) только фирменные ролики, слайд шоу и пр., предоставленные Правообладателем;
- 4.1.2.12. поддерживать уровень товарных запасов по сувенирной продукции;
- 4.1.2.13. отчитываться о результатах мероприятий всех видов рекламы.

4.2. Пользователь имеет право:

- 4.2.1. дополнительно к пакету «Стартовой рекламной кампании» провести за свой счет дополнительную рекламную кампанию при открытии ФСТО при обязательном согласовании с Правообладателем, при этом делать заявки Правообладателю на разработку рекламных и маркетинговых мероприятий, а именно:
- 4.2.1.1. наружную рекламу (билборды, плакаты различных размеров и пр);
- 4.2.1.2. промо-акции, в т.ч. лифлетинг;
- 4.2.1.3. медиа-план размещения дополнительной рекламной кампании.
- 4.2.2. принимать решение о запуске рекомендованной рекламы;
- 4.2.3. разработать собственную локальную рекламу с целью привлечения новых Клиентов, руководствуясь особенностями рыночной ситуации, бренд-буком и позиционированием Правообладателя и согласовать ее с Правообладателем;
- 4.2.4. указывать в рекламных материалах локальной рекламы адрес ФСТО и добавочный номер станции к единому номеру контакт-центра в этом городе;
- 4.2.5. получать консультационные услуги Правообладателя в области маркетинга и рекламы на возмездной основе.
- 4.3. В случае, если Пользователь принимает решение оформить прилегающую территорию ФСТО рекомендованными элементами, то Правообладатель разрабатывает за свой счет и предоставляет Пользователю дизайн-макеты, технические задания тех элементов, которые он выбрал:

Рекомендованные элементы оформления:

световые указатели на опорах освещения сити-формата
световая стена
растяжка
навигационные указатели

- 4.4. Пользователь закупает стартовый комплект сувенирной продукции за 10 дней до официального открытия.

4.5. Пользователю запрещено:

- 4.5.1. нарушать бренд-бук;
- 4.5.2. указывать на рекламных материалах телефон ФСТО, либо другой местный городской или сотовый номер телефона;
- 4.5.3. создавать и поддерживать собственный локальный сайт ФСТО от имени **FIT SERVICE**;
- 4.5.4. создавать и поддерживать промо-сайты, социальные группы, блоггинговые площадки, форумы от имени ФСТО;
- 4.5.5. участвовать и выступать в социальных группах от имени ФСТО и Правообладателя;
- 4.5.6. организовывать контекстную рекламу **FIT SERVICE**;
- 4.5.7. осуществлять регулярный контакт с клиентской базой;
- 4.5.8. давать комментарии в СМИ, выступать с интервью без согласования с Правообладателем;
- 4.5.9. самостоятельно отвечать на жалобы и претензии Клиентов в сети Интернет;
- 4.5.10. заменять фирменные расходные и рекламные материалы на иные;
- 4.5.11. размещать рекламно-информационные материалы компаний, не являющихся стратегическими партнерами и/или не согласованные с Правообладателем;
- 4.5.12. запускать любые рекламные мероприятия без согласования с Правообладателем;
- 4.5.13. вносить изменения и нарушать Бонусная программу.

5. Порядок согласования локальной рекламы Пользователя.

- 5.1. Пользователь обязан за 10 рабочих дней до начала рекламной локальной акции уведомить Правообладателя, направив в Системе автоматизации Правообладателя следующую информацию:
- 5.1.1. краткое описание акции;
- 5.1.2. дизайн-макет рекламного материала;
- 5.1.3. планируемый канал распространения (промо, лифты, кросс-маркетинг и т.д.).

- 5.2. Правообладатель обязан за 5 рабочих дней до старта акции сообщить Пользователю о согласовании или об отказе в согласовании рекламной акции Пользователя.
- 5.3. При положительном рассмотрении заявки Пользователя на проведение локальной рекламной акции, Правообладатель обязан сообщить Пользователю название локальной рекламной акции для учёта в системе автоматизации Правообладателя.
- 5.4. В случае отказа Правообладателя в согласовании рекламной акции Пользователя, Правообладатель обязан указать причины, по которым локальная рекламная акция Пользователя не подлежит согласованию и варианты изменения условий акции для её согласования.
- 5.5. В случае, если при проведении локальной рекламной акции Пользователь не использует стандартный макеты рекламной продукции, он обязан не позднее чем на 20 рабочих дней до начала локальной рекламной акции заказать в Департаменте маркетинга Правообладателя изготовление рекламного макета и произвести оплату его изготовления по ценам согласно «Прайс – листу на оказание консалтинговых услуги Правообладателя» (Приложение 5 к Договору).

Правообладатель:	Пользователь:
Директор	Индивидуальный предприниматель
_____ Овчинникова Т.В.	_____
М.П.	М.П.

Прайс-лист на оказание консалтинговых услуг

№	Наименование услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена, руб.
1	Изготовление макета, (тип визитка)	Шт.	1	2160
2	Изготовление макета, (тип листовка)	Шт.	1	3840
3	Изготовление макета, (тип навигационный баннер стрелка)	Шт.	1	2640
4	Изготовление макета, (тип наружная реклама под акцию)	Шт.	1	6000
5	Изготовление стандартной фотопривязки на автомобиль (брендирование автомобиля)	Шт.	1	2640
6	Изготовление индивидуальной фотопривязки на автомобиль (брендирование автомобиля)	Шт.	1	21600
7	Изготовление слайдового видео ролика	Секунда	30	18000
8	Запись аудио ролика	Секунда	10	3600
9	Контроль и проведение промо 2 чел. (без учёта промоформы и промоматериала)	Час	4	24000
10	Разработка flash-баннера	Шт.	1	6000
11	Разработка уникальной маркетинговой акции	Шт.	1	42000
12	Написание рекламного текста (статья, пресс-релиз, очерк, и т.п.)	символов	1000	1200
13	Разработка текста смс-сообщений. Формирование базы для отправки смс-сообщений	Шт. (символов)	1sms (67)	3,60

Цена на оказание консалтинговых услуг включает НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правообладатель:	Пользователь:
Директор Овчинникова Т.В. М.П.	Индивидуальный предприниматель М.П.

ФОРМА
План мероприятий по открытию ФСТО

Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
План по присоединению			
Техническое задание и Ремонтно производственные работы			
Согласование планировки			
Подготовка технического задания			
Обсуждение Технического задания			
Выбор подрядчика для ремонта зоны приемки и ожидания			
Покупка материалов для ремонта зоны приемки/ожидания			
Черновой ремонт зоны приемки/ожидания			
Передача размеров стен по помещению для просчета обоев			
Выставление счета на фирменные обои			
Оплата счета на обои			
Печать и отправка обоев			
Оклейка стен фирменными обоями			
Укладка напольных покрытий			
Монтаж плинтусов			
Клининг помещений			
Фотоотчет по помещениям			
Ремонт в производственных боксах			
Выбор подрядчика для пола в ремонтном боксе			
наливка\шлифовка полов\кладка плитка в боксах			
покраска стен\металлопрофиль в боксах			
Монтаж видеонаблюдения			
Монтаж вентиляции			
Монтаж Пожарной сигнализации			
Подведение воздуха от компрессора к постам			
Покупка светильников			
Монтаж светильников			
Предоставление списка требуемого оборудования огласно стандартам сети			
Согласование списка необходимого оборудования и инструмента			
Заключение договора с поставщиком			
Приобретение инструмента и оборудования			
Доставка инструмента и оборудования			
Монтаж оборудования			
Приведение общего вида к стандартам 5S			

Передача ТЗ на изготовление стенда для общего инструмента			
Изготовление стенда для общего инструмента			
Монтаж стенда			
Генеральная уборка помещения			
Ремонтная зона готова			
Внутреннее оформление зоны приёма\ожидания\боксов			
Расстановка мебели			
Монтаж рекламно информационных материалов			
Монтаж Таблички "Туалет"			
Монтаж таблички "Вход только для персонала"			
Монтаж Информационного стенда			
Монтаж таблички "Зона-ожидания"			
Монтаж стенда "Наши партнёры"			
Монтаж стенда "Уголок потребителя"			
Монтаж "Логотипа FIT SERVICE"			
Монтаж стенда Хорошая\плохая деталь			
Монтаж таблички "Wi-Fi"			
Монтаж настенных держателей плакатов А2			
Монтаж стенда "Наша квалификация"			
Наполнение витрины з\ч и расстановка в витрине табличек "FIT SERVICE рекомендует"			
Установка стойки для прессы			
Монтаж логотипа SKAN FIT DS7 и табличек с брендами			
Монтаж логотипа MOTOR FIT и табличек с брендами			
Зона приёма и ожидания готова к приёму клиентов			
Внешнее оформление			
Подготовка фотопривязки по внешнему оформлению			
Передача фотопривязки по внешнему оформлению			
Согласование фотопривязки по внешнему оформлению			
Передача требований по внешнему оформлению			
Поиск и выбор подрядчика для внешнего оформления			
Монтаж металлорамы			
Заказ и доставка баннера			
Натяжка баннера			
Монтаж цифр на ворота			
Монтаж таблички режим работы			
Монтаж знака парковки			
Монтаж адресного указателя			
Внешнее оформление готово			
Подготовительные работы по Навигации			
Предоставление фото/видеоматериалов по прилегающей территории и кровли			
Оценка местности выбор точек установки навигации			
Подготовка ТЗ по Навигации			
Передача ТЗ по Навигации			

Согласование Навигации			
Поиск и выбор подрядчика для Навигации			
Изготовление и монтаж навигационных указателей			
Навигация готова			
Связь			
Передача требований к подключению к базе			
Поиск и заключение договора с провайдером Internet			
Заведение internet канала			
Приобретен маршрутизатор			
Приобретен IP телефон			
Заполнение данных по 1С			
Настройка телефона и маршрутизатора			
Установлены точки доступа WI-FI			
Оборудование/инструмент			
Передача списка оборудования и инструмента			
Передача контактов Сивик			
Передача контактов Квалитет			
Выставление счетов от поставщиков			
Поставка оборудования и инструмента			
Поиск подрядчика по монтажу оборудования			
Установка оборудования			
Размещение инструментальных телег и верстаков согласно планировке			
Размещение сервисных установок Сивик согласно планировке			
Приобретение рекламного пакета			
Передача счета со списком необходимой продукции согласно спецификации СТО			
Оплата счета			
Отправка рекламного пакета			
Получение рекламного пакета			
Изготовление/покупка Витрины			
Установка витрины			
Техника			
Покупка оргтехники согласно требованиям			
Покупка ТВ согласно требованиям			
Покупка игровой приставки (XBOX, 2 джойстика, наушники, аккумуляторы)			
Заключение договора на кофемашину Nescafe			
Приобретение куллера			
Персонал			
Набор персонала			
Поставка спецодежды			
Обучение персонала			
Обучение руководителя станции			
Экзамен			

Обучение мастеров приёмщиков			
Экзамен			
Складской запас			
Заказ стеллажей для склада			
Доставка стеллажей			
Монтаж стеллажей			
Передача информации о франчайзи в отдел опта ООО «Гринлайт»			
Формирование списка з\ч к закупу			
Оплата счёта за первый закуп			
Доставка з\ч			
Внесение в базу складского запаса			
Размещение продукции на складе			
Заполнение Чек листа			
Маркетинговое исследование			
Изучение рынка услуг СТО в городе			
Исследование цен на услуги СТО в городе, цен на конкурентные услуги			
Утверждение цен на конкурентные услуги в городе			
Утверждение цены нормо-часа в городе			
Установка цен на товары по городу			
Составление медиаплана на открытие СТО			
Введение СТО в эксплуатацию			
Приезд приёмной комиссии			
Комплексная проверка сто			
Официальное открытие			
Подписание акта ввода в эксплуатацию			
Помощь в построении бизнес процессов после открытия			
Проект присоединения полностью завершен			

ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ

Правообладатель:	Пользователь:
Директор	Индивидуальный предприниматель
_____ Овчинникова Т.В.	_____
М.П.	М.П.

ФОРМА
Дизайн проект ФСТО

Правообладатель:	Пользователь:
Директор	Индивидуальный предприниматель
_____ Овчинникова Т.В.	_____
М.П.	М.П.

ФОРМА
Техническое задание на обустройство ФСТО № 1

Правообладатель:	Пользователь:
Директор	Индивидуальный предприниматель
_____ Овчинникова Т.В.	_____
М.П.	М.П.

Приложение 8/1
к договору коммерческой концессии
№

ФОРМА

Техническое задание на обустройство ФСТО № 2

Правообладатель:	Пользователь:
Директор Овчинникова Т.В. М.П.	Индивидуальный предприниматель М.П.

Перечень специалистов ФСТО и тренингов (семинаров) для них

№ пп	Должность	Количество человек
1	Директор ФСТО	0
2	Мастер приемщик	0
3	Мастер цеха	0
4	Специалист по развал схождению	0
5	Диагност электронных систем автомобилей	0

Правообладатель:	Пользователь:
Директор _____ Овчинникова Т.В. М.П.	Индивидуальный предприниматель _____ М.П.

Приложение 10
к договору коммерческой концессии
№

ФОРМА АКТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Директор ООО «ФИТ Автосервис»

_____ Овчинникова Т.В.

СОГЛАСОВАНО

Директор _____

АКТ

ПРИСОЕДИНЕНИЯ СТО

к федеральной сети станций послегарантийного обслуживания по адресу: Российская Федерация,
_____, действующая на основании договора коммерческой концессии №
_____ от _____ г.

Принимающая комиссия в следующем составе:

Руководитель группы открытия _____

Технолог сети _____

Дата присоединения: _____ г.

В ходе проверки готовности к открытию ФСТО по адресу: Российская Федерация, _____, принимающей комиссией выявлено:

Внешнее оформление станции	Да	Нет	Комментарии	Дата устранения
Внешнее оформление фасада выполнено в соответствии с ТЗ (выглядит как на фотопривязке)				
Фирменный графический элемент паттерн на фасаде здания (выглядит как на фотопривязке)				
Наличие Таблички «Режим работы»				
Наличие Таблички «Счастливого пути»				
Наличие урны на улице, как для пакетов, так и для мелкого мусора				
Наличие места отдыха для сотрудников на улице (место для курения)				
Наличие освещения вывески FIT SERVICE (подсветка фасада)				
Наличие Стенда аккредитации				
Наличие Адресной таблички на фасаде здания				
На прилегающей территории чисто и ухоженно				
Резиновые грязезащитные ковры перед входом и выходом из здания в наличии (или железные перед входом)				
Есть навигация к станции				
Парковка обозначена фирменными знаками парковки				
Парковка размечена				
Наличие пневмофигуры «Шар» или аэромэн (её установка в соответствии с ТЗ)				
Размещен баннер с информацией по вакансиям				

Внутреннее оформление				
Зона приемки и/или клиентской	Да	Нет	Комментарии	Дата устранения
Наличие в зоне приемки лого стены FIT SERVICE (оранжевый фон, лого на стене)				
Освещение достаточно, организовано рекомендуемыми светильниками				
Цвет напольного покрытия соответствует требованиям брендбуку (серый цвет покрытия)				
Цвет потолка соответствует брендбуку (белый)				
Стены оклеены фирменными обоями с паттернами				
Цвет плинтусов соответствует (серый)				
Дверные проемы и двери выполнены в соответствии с брендбуком				
Наличие кондиционера в зоне приемки				
Термометр размещен в приемки и зоне ожидания				
Наличие сейфа				
Касса в наличии и соответствует требованиям ТЗ				
Наличие терминала для безналичной оплаты				
Зона приемки и/или клиентской	Да	Нет	Комментарии	Дата устранения

Наклейки ХАЛВА, СОВЕСТЬ, Платежные карты на столе МП				
Столы МП серые в соответствии с брендбуком				
На столах нанесена разметка по системе 5S				
В комнате ожидания оранжевые диваны				
стулья мастеров-приемщиков соответствуют требованиям брендбуку (черные/оранжевые)				
стулья для клиентов соответствуют требованиям брендбуку (черные/оранжевые)				
Наличие двух витрин для выкладки товара				
Наличие детского уголка (1 столик, 2 стульчика, мальберт, коврик)				
Бизибокс				
Наличие раскрасок и карандашей для детей				
Наличие рекомендованных журналов				
Наличие газетницы для журналов				
Наличие комнатных растений (2 горшка)				
Наличие вешалки для верхней одежды				
План эвакуации				
Размещены наклейки прием/передача смены "Фотозона"				
Пожарная сигнализация подключена и работает				
Видеонаблюдение подключено и работает				
Телевизор 4 шт. согласно тех. заданию. Одновременно: - идёт трансляция видеонаблюдения с цеха - идёт трансляция FIT TV имиджевых роликов FIT SERVICE - идёт трансляция центрального телевидения - подключена и работает игровая приставка (X-box, Play Station 4)				
Все провода от орг. техники зашиты в спец. кабель-каналы (или спрятаны)				
Наличие Wi-Fi (авторизация обязательна Билайн или другой оператор)				
Наличие МФУ соответствующего требованиям ТЗ				
Характеристики компьютера на рабочем месте МП соответствуют ТЗ				
Маршрутизатор подключен и настроен				
1С настроена и работает на всех компьютерах МП				
Телефоны приобретены согласно требованиям ТЗ				
Телефония настроена и работает				
Руководитель (собственник) зарегистрирован в телеграмме				
Чат-бот в телеграмме создан и работает, показан функционал				
На рабочий стол скопирована папка «Фит Открытие»				
Установлена фирменная заставка на рабочие столы				
На всех компьютерах в приемке установлен скайп, тех. поддержка 1с				
Зона приемки и/или клиентской	Да	Нет	Комментарии	Дата устранения
На всех компьютерах в приемке установлена 1с для МП, у каждого МП есть логин/пароль				
Наличие навигационных табличек (Туалет, мастер приемщик, склад и т.д.)				

Наличие Стенда Информации				
Наличие диспенсеров под плакаты				
В диспенсерах размещены плакаты (актуальные обязательные акции)				
Наличие Стенда "Наши партнеры"				
На стенде «Наши партнеры» присутствуют все действующие стратегические партнеры (40 шт.)				
Стенд «Чистоты» (оплетки и чехлы на сиденья)				
Наличие Стенда «Наша квалификация»				
Таблички и стенды, не относящиеся к разработке команды FIT SERVICE, отсутствуют				
Витрины заполнены согласно регламенту.				
Наличие табличек «FIT SERVICE рекомендует» в витринах на полках				
Наличие визитниц «1 год гарантии»				
Наличие купонов по реферальной системе				
Наличие визиток в визитницах				
На мониторах с обратной стороны размещен воблеры согласно приказам				
Бейдж с именами сотрудников у каждого МП				
Зарядное устройство для телефонов				
Комплект Селфи с подставкой				
Имиджевые наклейки «Шипы», «Леди за рулем», "Ребенок в машине" и др. размещены в комнате ожидания				
Насадка на кулер (чай, сахар, кофе)				
Урна с насадкой для клиентской зоны				
Стенд «Для Вашей безопасности», 2 каски, 2 халата, 2 вешалки для халатов.				
Папка приказы, актуальные акции на приемки				
Термокружки, шапки, рамки для номеров и др. размещены на витрине.				
Кофе машины установлена и работает				
Кулер с питьевой водой установлен и работает				
Туалет	Да	Нет	Комментарии	Дата устранения
В туалете чисто				
Зеркало				
Диспенсер для мыла с мылом				
Бумажные полотенца или сушка для рук				
Туалетная бумага в диспенсере				
Мусорное ведро с крышкой				
Автоматический освежитель воздуха				
Крючки для верхней одежды и для сумок				

Ремонтная зона	Да	Нет	Комментарии	Дата устранения
Ворота боксов установленного цвета				
Полы сделаны в соответствии с ББ и ТЗ				
На воротах в бокс установлены цифры (или слово ВЪЕЗД)				
Ремонт в рем. зоне выполнен в соответствии с требованиями ТЗ				
В рем. зоне чисто				
Наличие разметки 5с, выполненной холодным пластиком (или временно, скотчем) согласно ТЗ				

В рем. зоне отсутствуют посторонние предметы (обувь, одежда и предметы, не относящиеся к работе автосервиса)				
Зона MOTORFIT находится на своем месте и выполнена по правилам ББ				
Зона SCANFIT находится на своем месте и выполнена по правилам ББ				
В рем. зоне отсутствуют прайсы, плакаты, баннера и другая продукция, не имеющая ни чего общего с брендом Fit Service				
Наличие карманов для ярлычков под замену тех жидкостей				
Наличие ярлычков для замены тех. жидкостей				
Наличие пожарной сигнализации в цеху				
наличие видеонаблюдения в цеху				
Освещения достаточно организовано рекомендуемыми светильниками				
Организована душевая				
Организован с/у для слесарей				
Контейнер опилками присутствует				
Мусорные баки в наличии				
Стенд общего инструмента выполнен согласно ББ				
Стенд оправок для прессы выполнен согласно ББ				
Стенд для РУУК выполнен согласно ББ				
Наличие подъемников, согласно планировке				
Наличие стеллажа для шиномонтажного оборудования				
Наличие спец. установок обязательных к приобретению: Установки по: - замене жидкости АКПП - замене охлаждающей жидкости - замене жидкости в ГУР и тормозной жидкости - промывке топливной системы - обслуживанию системы кондиционера				
Посты укомплектованы инструментальными подкатными телегами согласно ТЗ				
Все ящики подкатных телег заполнены инструментом согласно списку требуемого оборудования.				
Наличие компрессора				
Ремонтная зона	Да	Нет	Комментарии	Дата устранения
Наличие спец. инструмента согласно списку требуемого оборудования				
Сканер Autel MaxuSys или аналог				
Комплектация поста обслуживания кондиционеров согласно списку				
Станок по проточке дисков тормозных				
Наличие динамометрических ключей согласно списку по формату СТО				
Нумерация подъемников				
Система вывода выхлопных газов				
Комплектация инструментом и оборудованием в полном объеме согласно списку по формату ФСТО				

Склад	Да	Нет	Комментарии	Дата устранения
--------------	-----------	------------	--------------------	------------------------

Укомплектован согласно требованиям к минимальному закупу				
Договор с ООО «Гринлайт» заключен, проставлены спец. условия				
Полки размечены по 5S				
Выделены полки для: запчастей под заказ, запчастей на возврат				
Внесен и настроен MinMax в 1С				
Проведена инвентаризация остатки перенесены в базу 1С (в случае действующего сервиса)				
Товары стратегических брендов размещены на витрине.				

Персонал	Да	Нет	Комментарии	Дата устранения
Руководитель прошел курс руководителя в FIT LAB				
Собственник прошел курс руководителя в FIT LAB				
Все мастера-приемщики прошли курс МП в FIT LAB				
Специалист по р/х прошел обучение				
Специалист по обслуживанию кондиционеров прошел обучение				

Спец. одежда	Да	Нет	Комментарии	Дата устранения
Фирменная одежда куплена по ФранчШопе				
Мастера-приемщики одеты в фирменную одежду				
Механики одеты в фирменную одежду				
Руководитель одет в фирменную одежду				

Стратегические партнеры	Да	Нет	Комментарии	Дата устранения
Договор с ООО «Гринлайт» заключен				
Договор с ООО «Партерра» заключен				
Договор с ООО «КОНТИНЕНТ» заключен				
Договор с ПАО «Вымпелком» заключен				
Договор с ООО «Совкомкард» заключен				
Договор страхования заключен				
Электронный документооборот подключен				
Сертификат соответствия ГОСТ получен				
Эквайринг подключен и работает				
Договор ООО «Трансмиссионные системы» заключен				
Договор ООО «ТРПЛАНТ» заключен				

Работы с персоналом на момент запуска ФСТО

Технолог. Презентация. Обучение				
Лекции	Да	Нет	Комментарии	
Международная сеть автосервисов Fit Service, вводная лекция				
Бережливое производство 5S				
Документооборот, алгоритм действий (Приемка – Цех)				
Стратегические партнеры (KYB, LYNX, Gates, DENSO, NGN и др)				
Работа с установками в цеху				
Работа с динамометрическими ключами				
Система кондиционирования Denso				
Тесты, сертификация по KYB				
Регламент по окончании смены				

Документооборот в работе по гарантии с ООО «Гринлайт»			
Стратегический Партнер ООО «Гринлайт»			
Гарантийная политика ООО «Гринлайт»			
Спец. условия на товары ООО «Гринлайт»			
Правила заполнения:			
- Рабочий лист			
- Диагностическая карта 5 минутка			
- Диагностическая карта осмотр на подъемнике			
- Диагностическая карта осмотр Motor Fit, Motor Fit+			
Курс по системам кондиционирования			
Практика	Да	Нет	Комментарии
ДХЧ автомобиля на подъемнике			
ДХЧ на линии DS7			
MotorFit			
MotorFit +			
Установка для замены ATF в АКПП			
Установка для замены жидкости в ГУР и тормозной жидкости			
Установка для промывки форсунок			
Установки по заправке кондиционера			
Установка для проточки тормозных дисков			
Шиномонтаж			
Стенд развал/схождения			
Регламент завершение смен			
Регламент чистоты и порядка на рабочем месте			

Для оценки автомеханика используется балльная система от 1 до 3, в порядке возрастания:

ФИО автомеханика	Знание установок	Знание спец. инструмента	Опыт работы	Активность	Восприятие	Обучаемость	Желание

Выявленные недостатки:

ФИО автомеханика	комментарии

Работа с руководителем			
Лекции	Да	Нет	Комментарии
Передача контактов сотрудников Правообладателя Fit Service			
Формула расчета роялти, разбор бизнес-плана			
Работа с ООО «Гринлайт»			
Анкета ОТП			
Анкета ТП			
Бонусная программа			
Ежедневные задачи руководителя			
Еженедельные задачи руководителя			
Ежемесячные задачи руководителя			
Телеграмм боты, чаты, каналы			
Работа с отзывами на георесурсах (Yandex, Google, Flamp)			

Анкеты: неуд. спрос/подрядчики/опрос клиента			
Работа с почтой (инф. рассылки и др.)			
Подбор персонала			
Разбор мотивации сотрудников			
График работы персонала			
Прием и завершение смен			
Журнал по техники безопасности			
ПХД			
Сезонность (осень - весна) способы увеличения выручки/коэффициент сезонности			
Расширение заказ-наряда			
Смарт задачи			
1С Практика	Да	Нет	Комментарии
Планировщик			
Подготовка к приезду			
Создание заказ наряда			
Подбор запчастей, каталоги			
Внесение исполнителей			
Создание оценок			
Написание рекомендаций из списка			
Оплата заказ-наряда			
Кассовая дисциплина			
Постановка товара на приход			
Работа с МинМаксом			
Инвентаризация			
Отчеты о выручки			
Реестр заказ-нарядов			
Рейтинг Мастеров-приемщиков			
Основные показатели работы СТО			

При работе группа передает необходимые данные и даёт оценку руководителю

ФИО Руководителя	комментарии

Работа с Мастерами-Приемщиками			
Лекции	Да	Нет	Комментарии
Работа в программе 1С			
- планировщик			
- чаты			
-подготовка к приезду			
- создание записи			
- прослушка звонков			
- создание заказ-наряда			
- подбор услуг			
- заведение клиента			
- подбор запчастей			
- внесение рекомендаций из списка			
- создание оценок			
- оплата заказ наряда			
Отчет о выручки			
Отчет о выработке исполнителей			
Реестр заказ-нарядов			
Постановка товара на приход			
Работа с МинМакс			

Для оценки мастера приемщика используется балльная система от 1 до 10, в порядке возрастания:

ФИО Мастера-приемщика	Работа с клиентом	Работа с программой 1С	Подбор запчастей	Навыки работы	Позитивный настрой	Обучаемость	Желание

Выявленные недостатки:

ФИО Мастера-приемщика	комментарии

Таблица №1. Недостающий инструмент и оборудование

Наименование	Артикул/модель	Кол-во, шт.	Устранить до:
Пост общего ремонта			
Пост инструментального контроля			
Пост диагностики электронных систем			
Пост регулировки углов установки колес			
Пост мойки			
Пост ремонта агрегатов			
Пост шиномонтажа			
Оборудование и инструмент общего пользования			
Оборудование и инструмент общего пользования при отсутствии поста ремонта агрегатов			

Оборудование и инструмент для обслуживания систем кондиционирования			
Пост ремонта мелкокоммерческого транспорта			

Необходимо устранить следующие критичные недостатки и замечания:

Замечания	Дата устранения

Подписывая данный акт _____ подтверждает, что все указанные курсы и лекции ему(ей) и присутствующему персоналу проведены, вся указанная информация в акте передана, показана на практике и понятна, а также что он(а) согласен(на) с выявленными недостатками и обязуется устранить их в указанный в акте срок.

В случае плановой проверки ФСТО по адресу: Российская Федерация, _____, и выявление невыполненных предписаний Правообладатель в праве приостановить обслуживание клиентов до полного устранения обнаруженных нарушений. Неисполнение данной обязанности дает Правообладателю право на односторонний внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора на основании пунктов Договора № _____ от _____ г.

_____ ознакомлен(а) с пунктом 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

Ознакомлен(а) ФИО _____ Подпись _____

ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ

Правообладатель:	Пользователь:
Директор	Индивидуальный предприниматель
_____ Овчинникова Т.В.	_____
М.П.	М.П.

ФОРМА АКТА

**Акт ввода в эксплуатацию постов
к договору коммерческой концессии № _____ от _____ г.**

Общество с ограниченной ответственностью «ФИТ Автосервис» в лице директора Соловьева Данила Игоревича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны, и _____ (ОГРН/ОГРНИП _____, ИНН _____), именуемое(ый) в дальнейшем «Пользователь», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» согласовали ввод в эксплуатацию постов по адресу: Российская Федерация, _____, с «__» _____ года в составе:

Наименование поста:	Количество постов:
Пост общего ремонта	
Пост шиномонтажа (может быть отдельным или совмещённым с постом общего ремонта автомобилей)	
Пост диагностики и заправки кондиционеров (совмещён с постом общего ремонта автомобилей)	
Пост диагностики электронных систем и электрики	
Пост регулировки углов установки колес (сход-развал)	

Итого на станции по адресу: Российская Федерация, _____ готовы к использованию – (общее количество присоединяемых постов, ед. измерения) _____ шт. Всего на станции введено в эксплуатацию – (общее количество постов на СТО) _____ шт.

Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ

Правообладатель:	Пользователь:
Директор _____ Овчинникова Т.В. М.П.	Индивидуальный предприниматель _____ М.П.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Бренд **FIT SERVICE** ориентирован на активных представителей среднего и выше среднего класса: топ-менеджеров средних предприятий, менеджеров среднего звена крупных федеральных компаний, собственников малого бизнеса и членов их семей.

Эти люди в первую очередь ценят комфорт во всех его проявлениях, высокое качество обслуживания и услуг, честность и современный подход к ведению бизнеса. Именно соответствие этим ценностям является ключевым конкурентным преимуществом бренда **FIT SERVICE**.

Тарифная политика предполагает уровень цен выше среднерыночных: на услуги на 10-15%, а на товары – до 5 % (за исключением категории товаров, изменение цены на которые не влияет на решение Клиента).

Настоящая тарифная политика определяет ключевые принципы ценообразования на услуги СТО, запасные части, ГСМ и прочие материалы и компоненты необходимые для осуществления ремонта.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Конкурентные услуги – широко распространенные услуги, цены на которые известны конечным потребителям, могут быть легко оценены конечными потребителями и не зависят от модели автомобиля. Список конкурентных услуг определяются указаниями Правообладателя.
- 1.2. Неконкурентные услуги – услуги, цены на которые не могут быть легко оценены конечными потребителями либо цены на которые могут значительно различаться в зависимости от модели автомобиля.
- 1.3. Пакет услуг – набор услуг, которые продаются по сниженным ценам при условии их единовременной покупки конечным потребителем.
- 1.4. Норма времени – декларированное автопроизводителем количество нормо-часов, требуемых для оказания услуги для конкретной модели автомобиля.
- 1.5. Нормо-час – единица измерения временных трудозатрат. Трудоемкость работ в часах.
- 1.6. Цена нормо-часа – денежный эквивалент нормо-часа. Измеряется в рублях.
- 1.7. Нормативная стоимость услуги – стоимость неконкурентной услуги в рублях, рассчитанной по формуле:

$\text{Нормативная стоимость} = \text{Норма времени} \times \text{Цена нормо-часа}$

- 1.8. Система автоматизации Правообладателя - это программный комплекс, предназначенный для автоматизации процессов обслуживания Клиентов СТО и ФСТО сети **FIT SERVICE**.
- 1.9. Запчасть – для целей данного документа – все запасные части, материалы и эксплуатационные жидкости, используемые для оказания услуг СТО или продаже в сети СТО розничным Клиентам.

2. ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

- 2.1. Для конечного потребителя стоимость услуг Автосервиса складывается из следующих составляющих:
 - 2.1.1. стоимость запасных частей и материалов;
 - 2.1.2. стоимость услуг СТО;
 - 2.1.3. размер скидки на услуги, предусмотренной для конкретного Клиента.
- 2.2. В целях стимулирования дополнительных продаж услуг, цены на некоторые услуги могут быть снижены.
- 2.3. Стоимость услуг Автосервиса для конечного потребителя, при использовании запасных частей последнего, складывается с учетом требований п. 4.4. настоящего Приложения.

3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ЗАПЧАСТИ НА СТО

3.4. Цены на Запчасти должны находиться на среднерыночном уровне, т.е.:

3.4.1. не ниже среднерыночных;

3.5. Цены на Запчасти для розничных клиентов сети СТО устанавливает Правообладатель в лице менеджера по ассортименту сети.

3.6. При этом Менеджер по ассортименту самостоятельно или при помощи сотрудников СТО и ФСТО определяет категорию товаров, относящихся к товарам, которые не влияют на решение Клиента.

3.7. Цены на Запчасти могут отличаться в зависимости от региона.

3.8. Если Менеджер по ассортименту не установил цену розничной продажи на какую-либо Запчасть, то Руководитель СТО или менеджер по запасным частям имеют право самостоятельно, разово установить розничную цену на товар при его продаже.

4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА УСЛУГИ СТО

4.1. Ценообразование на неконкурентные услуги

4.1.1. Стоимость неконкурентных услуг рассчитывается по формуле:

Нормативная стоимость = Норма времени x Цена нормо-часа

4.1.2. Цена нормо-часа и нормы времени указаны в справочнике Системы автоматизации Правообладателя.

4.1.3. Цена нормо-часа определяется исходя из принадлежности СТО к городу.

4.1.4. Цена нормо-часа является единой на город и не может быть различной на разных СТО и ФСТО, осуществляющих свою деятельность в данном городе.

4.1.5. Цена нормо-часа в городе определяется указаниями Правообладателя и обязательна для всех СТО и ФСТО.

4.1.6. Величина норм времени зависит от работы и марки-модели-модификации автомобиля, на котором выполняют эту работу.

4.1.7. Величина норм времени определяется нормами производителей автомобилей и может быть скорректирована Правообладателем в зависимости от фактических условий, в которых выполняется данная работа (наличие спец-инструмента, инновационное оборудование и методы работы и т.д.).

4.2. Ценообразование на конкурентные услуги:

4.2.1. Цена на конкурентные услуги не зависят от Цены нормо-часа.

4.2.2. Цена нормо-часа на конкурентные услуги рассчитывается как:

Цена нормо-часа = Цена конкурентной услуги \ Норма времени на услугу
--

4.2.3. Для каждого конкретного города указаниями Правообладателя определяется перечень и цены на конкурентные услуги.

4.2.4. Цены на конкурентные услуги обязательны для всех СТО и ФСТО, осуществляющих свою деятельность в этом городе.

4.3. Предоставление скидок

4.3.1. Скидки на запасные части и услуги могут быть предоставлены только в рамках действующей обязательной, централизованной или предварительно согласованной с Правообладателем локальной рекламы согласно политики рекламы и маркетинга (Приложение 4 к настоящему Договору).

- 4.3.2. Правообладатель оставляет за собой право внести изменения в бонусную систему. В этом случае все СТО и ФСТО будут уведомлены заблаговременно, кроме того будет разработан и внедрен план перехода с одной системы лояльности на другую.
- 4.4. Цены на услуги зависят от использования запасных частей конечного потребителя или СТО при осуществлении услуг. В случае использования запасных частей клиента, цены на услуги увеличиваются на 25%.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Правообладателя

5.1. Правообладатель обязан:

- 5.1.1. Передать Пользователю перечень конкурентных услуг и цен.
- 5.1.2. Уведомлять Пользователя об изменении цены нормо-часа за 10 (Десять) календарных дней до вступления изменений в силу.
- 5.1.3. Уведомлять Пользователя о предстоящем изменении цен на конкурентные услуги за 10 (Десять) календарных дней до вступления изменений в силу.
- 5.1.4. Обновлять информацию о Цене нормо-часа, нормах времени и цене конкурентных услуг в справочниках системы автоматизации Правообладателя.
- 5.1.5. Обновлять и дополнять перечень цен на Запчасти в системе автоматизации Правообладателя.

5.2. Правообладатель вправе:

- 5.2.1. Изменять стоимость нормо-часа.
- 5.2.2. Изменять перечень конкурентных услуг и цены на них.
- 5.2.3. Изменять и дополнять перечень цен на Запчасти.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Пользователя

6.1. Пользователю запрещено:

- 6.1.1. Самостоятельно устанавливать цену нормо-часа для розничных клиентов.
- 6.1.2. Самостоятельно устанавливать количество нормо-часов, затрачиваемых на оказание услуги для конкретной модели автомобиля, за исключением случаев, когда такое количество не установлено Правообладателем.
- 6.1.3. Изменять перечень конкурентных услуг и цены на них.

6.2. Пользователь обязан:

- 6.2.1. Исполнять настоящую политику в полном объеме.

6.3. Пользователь имеет право:

- 6.3.1. Направлять Правообладателю предложения по:
- Корректировке цен нормо-часа.
 - Корректировке справочника трудоемкости работ (Нормо-часов).
 - Корректировке стоимости конкурентных услуг.
 - Корректировке состава конкурентных услуг.
- 6.3.2. Направлять Правообладателю запрос на определение розничной цены на запчасть и/или количества нормо-часов.

Правообладатель:	Пользователь:
Директор _____ Овчинникова Т.В. М.П.	Индивидуальный предприниматель _____ М.П.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ (ПОЛИТИКА)

1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. **Естественный износ** – износ деталей, агрегатов и других элементов автомобиля, связанный со снижением его работоспособности в результате как естественного физического старения, так и влияния внешних неблагоприятных факторов.
- 1.2. **Заказ-наряд (Заявка-договор)** - форма документа к договору по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля. Сочетает в себе элементы технического задания и расчета стоимости. При подписании сторонами является подтверждением сдачи-приемки работ.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИИ

- 2.1. Гарантия вступает в силу с момента передачи результата выполненных работ Пользователем Клиенту (или уполномоченному Клиентом лицу). Факт приемки-передачи работ подтверждается подписанным Пользователем и Клиентом Заказ-нарядом.
- 2.2. Пользователь гарантирует бесплатное устранение неисправностей автомобиля (включая работу и детали), заявленных Клиентом и должным образом подтвержденных Пользователем, связанных с дефектами материалов, нарушениями технологии изготовления, сборки или установки, а также устранение неисправностей других деталей автомобиля, вызванных этими неисправностями при ремонте на СТО Пользователя в течение срока действия гарантии. При этом право принятия решения о необходимости ремонта или замены неисправной детали или узла принадлежит Пользователю.
- 2.3. Гарантия распространяется только на те работы, которые произведены Пользователем и только на те узлы и агрегаты, которые заменены Пользователем на автомобиле Клиента.
- 2.4. Клиент должен быть проинформирован о принятом решении.
- 2.5. Положения, указанные в п. 2.2. настоящего Приложения, распространяются на случаи гарантийного ремонта автомобиля Клиента, который ранее осуществлял гарантийный ремонт у другого Пользователя сети автостанций FIT SERVICE, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 6 настоящего Приложения.
- 2.6. Смена владельца автомобиля не влечет за собой изменения условий предоставления гарантии.

3. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

- 3.1. Гарантия действует на период:
 - 3.1.1. 15 дней или 1 тыс. км. пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) – на диагностику и регулировку агрегатов;
 - 3.1.2. 6 месяцев или до 1 ноября того года, в котором была выполнена услуга (в зависимости от того, что наступит раньше) – на услуги по заправке системы кондиционирования;
 - 3.1.3. 1 год или 20 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) – на все прочие работы;
 - 3.1.4. 1 год или 20 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) на материалы и запасные части.
- 3.2. По решению производителя данный гарантийный срок на материалы и запасные части может быть увеличен.

4. НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

- 4.1. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - 4.1.1. повреждений, вызванных эксплуатацией автомобиля в условиях, не соответствующих указанным в инструкции по эксплуатации, а также других нарушений эксплуатации

автомобиля в соответствии с рекомендациями изготовителя (например, эксплуатация автомобиля с превышением максимальной массы загрузки; использование автомобиля не в соответствии с его назначением, эксплуатация автомобиля в экстремальных погодных или дорожных условиях, возникновения неисправностей в следствии ДТП);

- 4.1.2. неисправностей, возникших в результате несвоевременного устранения других неисправностей, обнаруженных ранее, от устранения которых Клиент отказался, а также неисправностей, возникших вследствие неисправностей сопутствующих деталей;
 - 4.1.3. неисправностей, возникших в результате невыполнения Клиентом рекомендаций Пользователя и/или Автопроизводителя;
 - 4.1.4. неисправностей узлов и агрегатов, ремонт которых осуществлялся на СТО сети автостанций FIT SERVICE, возникших вследствие проведения работ или технического обслуживания этих узлов и агрегатов на СТО, не входящих в состав сети автостанций FIT SERVICE;
 - 4.1.5. неисправностей, возникшие вследствие не соблюдения Клиентом рекомендаций специалистов сети автостанций FIT SERVICE по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля;
 - 4.1.6. повреждений, причиненных воздействием внешних по отношению к автомобилю факторов (ДТП, действия третьих лиц, химически активных веществ, воздействие перевозимого груза, молния, пожар, военные действия и т.д.);
 - 4.1.7. естественного износа деталей.
- 4.2. Гарантия не распространяется:
- 4.2.1. на убытки Клиента, возникшие вследствие невозможности эксплуатации автомобиля в течение периода проведения гарантийного ремонта;
 - 4.2.2. на запасные части, приобретенные в сети автостанций FIT SERVICE, но установленные на автомобиль или демонтированные с автомобиля специалистами СТО не входящими в состав сети автостанций FIT SERVICE;
 - 4.2.3. если работы выполнялись специалистами сети автостанций FIT SERVICE, но с использованием материалов и запасных частей предоставленных Клиентом или бывших в употреблении (контрактных) запасных частей, вне зависимости от того, кто предоставил бывшие в употреблении (контрактные) запасные части;
 - 4.2.4. на товары электротехнической группы (лампочки, датчики и т.п.)

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

- 5.1. Условиями гарантийного обслуживания являются:
- 5.1.1. предоставление Клиентом Пользователю копии документа, подтверждающего производство обслуживания автомобиля на СТО Пользователя, или любом ином СТО сети автостанций FIT SERVICE, в случаях, предусмотренных п. 6.1. настоящего Приложения;
 - 5.1.2. оформление Клиентом письменной претензии на некачественный ремонт (обслуживание) автомобиля с указанием имеющихся дефектов автомобиля;
 - 5.1.3. доставка Клиентом автомобиля на СТО Пользователя, где ранее осуществлялось обслуживание автомобиля по предъявленному Заказ-наряду (Заявке-договору) для подтверждения наличия неисправности, устранение которой может быть произведено в рамках гарантии.
- 5.2. Пользователь производит осмотр и анализ выявленных неполадок и предоставляет Клиенту заключение по претензии с отказом от гарантии, либо с согласием о том, что указанные Клиентом неисправности и недостатки являются гарантийным случаем, с указанием сроков устранения неисправности.
- 5.3. Замененные по гарантии детали переходят в полную собственность Пользователя.
- 5.4. Срок гарантии на замененные по гарантии запасные части и материалы начинается исчисляться заново.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА ПО ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ДРУГИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ СЕТИ АВТОСТАНЦИЙ FIT SERVICE

- 6.1. Пользователь производит гарантийный ремонт автомобиля Клиента по гарантии, предоставленной другим Пользователем сети автостанций FIT SERVICE в случае, если Пользователь, который ранее производил гарантийный ремонт автомобиля Клиента, на момент

наступления гарантийного случая, не является участником сети автостанций F!T SERVICE – договор коммерческой концессии с таким Пользователем прекратился по любым, установленным законом основаниям.

- 6.2. После обращения Клиента по гарантии, предоставленной другим Пользователем сети автостанций F!T SERVICE, Пользователь обязан обратиться в Службу контроля качества Правообладателя для подтверждения информации и том, что Пользователь, который предоставил гарантию Клиенту на момент обращения не является участником сети автостанций F!T SERVICE – договор коммерческой концессии с таким Пользователем прекратился по любым, установленным законом основаниям. В случае подтверждения данного факта Пользователь продолжает работу с Клиентом. Если такой факт Правообладателем не подтвержден, Пользователь информирует Клиента о возможности осуществления гарантийного ремонта тем Пользователем, который предоставил гарантию.
- 6.3. Порядок признания случая гарантийным, порядок осуществления гарантийного ремонта автомобиля Клиента производится в соответствии с разделом 5 настоящего Приложения.
- 6.4. В течение 3 рабочих дней после осуществления гарантийного ремонта автомобиля Клиента по гарантии, предоставленной другим Пользователем сети автостанций F!T SERVICE, Пользователь, который произвел гарантийный ремонт направляет Правообладателю документы, подтверждающие факт обращения Клиента по гарантии другого Пользователя, сети автостанций F!T SERVICE и стоимость произведенного гарантийного ремонта.
- 6.5. Оплата стоимости произведенного Пользователем гарантийного ремонта автомобиля Клиента по гарантии иного Пользователя сети автостанций F!T SERVICE осуществляется в течение 5 рабочих дней после поступления документов от Пользователя, путем перечисления денежных средств на банковский счет Пользователя за счет денежных средств обеспечительного взноса другого Пользователя, который ранее осуществлял гарантийный ремонт автомобиля Клиента.

Правообладатель:	Пользователь:
Директор	Индивидуальный предприниматель
_____ Овчинникова Т.В.	_____
М.П.	М.П.

**Акт
приема-передачи стандартов**

Общество с ограниченной ответственностью «ФИТ Автосервис» в лице директора Овчинниковой Татьяны Владимировны, во исполнение п. 4.9.2 договора коммерческой концессии № передало, а Индивидуальный предприниматель принял следующие документы:

1. Брендбук-FIT SERVICE – 1 экз.
2. Вводный инструктаж по охране труда для клиентов – 1 экз.
3. Инструкция для мастера-приемщика при посещении клиентом Цеха – 1 экз.
4. Корпоративный кодекс сотрудника – 1 экз.
5. Положение о коммерческой тайне – 1 экз.
6. Правила внутреннего трудового распорядка – 1 экз.
7. Правила нахождения клиентов в ремонтной зоне – 1 экз.
8. Правила обслуживания автомобиля – 1 экз.
9. Программа вводного противопожарного инструктажа для клиентов FIT SERVICE – 1 экз.
10. Регламент Обслуживание Клиентов сети FIT SERVICE – 1 экз.
11. Регламент при обращении по гарантии FIT SERVICE – 1 экз.
12. Стандарты корпоративного поведения FIT SERVICE – 1 экз.
13. Стандарты по формату FITSERVICE – 1 экз.
14. Требования к поддержанию чистоты и порядка на рабочем месте FIT SERVICE – 1 экз.
15. Регламент Бонусной Программы FIT SERVICE – 1 экз.
16. Регламент проверок пользователя – 1 экз.
17. Внутренние правила сотрудничества и партнерства международной сети FIT SERVICE – 1 экз.

Правообладатель:	Пользователь:
Директор	Индивидуальный предприниматель
_____ Овчинникова Т.В.	_____
М.П.	М.П.

Перечень стратегических и централизованных партнеров

Продукция	Город или регион	Поставщик	ИНН
Запасные части, используемые для ремонта и технического обслуживания автомобилей	Все города присутствия	ООО «Гринлайт»	ИНН 5401359124
	Все города присутствия	ООО «ПАРТЕРРА»	ИНН 5403357570
Банки и карты рассрочки	Все города присутствия	ООО «Совкомкард»	ИНН 9717049581
Эквайринг/Зарплатный проект	Все города присутствия	АО «АЛЬФА-БАНК»	ИНН: 7728168971
Страхование	Все города присутствия	Страховые компании по согласованию с Правообладателем	ИНН: -
Кровельно-фасадные материалы	Все города присутствия	ООО «АРТ ЛАЙН»	ИНН 5405971313
Инструмент и оборудование	Все города присутствия	ООО «Квалитет»	ИНН 5504119036
	Все города присутствия	ООО «Сервис-Арсенал»	ИНН 5506039763
Восстановленные коробки передач	Все города присутствия	ООО «ТРПЛАНТ»	ИНН 7734422104
	Все города присутствия	ООО «Трансмиссионные системы»	ИНН 1659184070
Продукция Франч Шоп	Все города присутствия	ООО «ФИТ Автосервис»	ИНН 5403342038
Услуги по сертификации СТО	Все города присутствия	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»	ИНН 4207007095
Рекламные вывески	Все города присутствия	Общество с ограниченной ответственностью «КГ «СЕВЕР»	ИНН 7842303545

Освещение помещений	Все города присутствия	Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Энергосберегающая компания Сибири» (ООО ГК «ЭКС»)	ИНН 5406971644
Оборудование и инструмент	Все города присутствия	Квасков Роман Юрьевич ИП	ИНН 550721359144

Правообладатель:	Пользователь:
Директор _____ Овчинникова Т.В. М.П.	Индивидуальный предприниматель _____ М.П.

Бонусная программа FIT SERVICE

1. Термины и определения

1.1. Бонусная программа FIT SERVICE (далее по тексту настоящего приложения – Программа) – это программа Федеральной сети станций послегарантийного обслуживания FIT SERVICE, предоставляющая право участникам программы на получение скидок и дополнительных преференций при получении услуг и приобретении расходных материалов, товаров на станциях технического обслуживания, входящих в состав сети.

1.2. Программа регламентирует взаимоотношения лиц, участвующих в реализации Программы и действует для сети автостанций FIT SERVICE в системе автоматизации.

1.3. Лицами, участвующими в реализации программы, являются:

1.3.1. Организатор Программы – ООО «ФИТ Автосервис» - Правообладатель;

1.3.2. Участник программы – Клиент Пользователя (физическое лицо), достигшее 18 лет, подтвердившее своё участие в программе;

1.3.3. Обслуживающий центр – компания Золотая середина, осуществляющая функции информационного обслуживания Участников Программы;

1.3.4. Корпоративный центр – структурное подразделение Правообладателя, операционное и стратегическое управление Программой;

1.3.5. Территориальное подразделение – Пользователь, осуществляющий автосервисные услуги Клиентам.

1.4. Бонусный бал – номинальная валюта в рамках Программы, эквивалентный 1 рублю РФ.

1.5. Бонусный счет – отображаемый в личном кабинете Участника Программы счет, служащий для учета бонусных баллов.

1.6. Бонусный баланс – сумма накопленных Участником Программы бонусных баллов.

1.7. Статус участника – значимость Участника для Организатора Программы и территориального подразделения в рамках настоящей Программы.

1.8. Сайт – официальный информационный ресурс Организатора в информационно-коммуникационной сети Интернет, расположенный по электронному адресу www.fitauto.ru.

1.9. Личный кабинет Участника Программы – электронная площадка Программы в мобильном приложении и чат-ботах FIT SERVICE в информационно-коммуникационной сети Интернет, на которой осуществляется проверка, перечисление и списание бонусных баллов.

1.10. Мобильном приложении FIT SERVICE – официальное мобильное приложение компании FIT SERVICE для участия в Программе, доступное для скачивания в AppStore и PlayMarket.

1.11. Чат-бот – это программа, имитирующая реальное общение с пользователем этой программы в приложениях-мессенджерах и социальных сетях.

2. Цель настоящего приложения

2.1. Настоящее приложение регламентирует реализацию программы, в частности:

2.1.1. определяет задачи Программы;

2.1.2. определяет основные составные части Программы;

2.1.3. определяет зоны ответственности и обязательства Организатора Программы, Участника Программы, Обслуживающего центра, Корпоративного центра, Территориального подразделения.

3. Задачи программы

3.1. Именно лояльные клиенты являются основой долгосрочного успеха федеральной сети станций послегарантийного обслуживания FIT SERVICE.

3.2. Программа решает следующие задачи:

3.2.1. повышение лояльности клиентов;

3.2.2. стимулирование повторных продаж расходных материалов, товаров и повторного оказания услуг лояльным клиентам;

3.2.3. стимулирование «сарафанного маркетинга».

4. Порядок вступления участника в Программу

4.1. Вступление Участника в Программу осуществляется после ознакомления с Правилами участия в Программе (*приложение 2 к настоящему положению*) путем подачи заявления по форме, указанной в *приложении 1 к настоящему приложению* следующими способами:

4.1.1. Путем подачи мастеру-приемщику территориального подразделения и внесения в кассу территориального подразделения платы за информационное обслуживание личного кабинета Участника Программы в размере 300 руб. в течение всего периода участия в Программе.

4.1.2. Путем регистрации в официальном мобильном приложении и внесении платы за информационное обслуживание личного кабинета Участника Программы в мобильном приложении в размере 300 руб. в течение всего периода участия в Программе.

4.1.3. Путем регистрации на сайте бонусной программы www.bonus.fitauto.ru и внесении платы за информационное обслуживание личного кабинета Участника Программы в размере 300 руб. в течение всего периода участия в Программе.

4.2. В заявлении Участником Программы делается отметка о получении от мастера-приемщика территориального подразделения Правил участия в программе и согласие на обработку персональных данных Участника Организатором Программы, Обслуживающим центром, Корпоративным центром и Территориальным подразделением.

В случае регистрации с использованием мобильного приложения или сайта бонусной программы www.bonus.fitauto.ru Участником Программы делается отметка о получении и принятии Правил участия в программе и согласие на обработку персональных данных Участника Организатором Программы, Обслуживающим центром, Корпоративным центром и Территориальным подразделением в электронном заявлении.

4.3. В случае отказа клиента от внесения платы за информационное обслуживание, а также отсутствия согласия клиента на обработку его персональных данных вступления Участника в программу не происходит.

4.4. После получения заявления от Участника Программы и внесения платы за информационное обслуживание сведения об Участнике Программы передаются в Обслуживающий центр посредством мобильного приложения или сайте бонусной программы www.bonus.fitauto.ru.

4.5. Получив сведения об Участнике Программы, Обслуживающий центр открывает на имя Участника Программы бонусный счет и направляет Участнику Программы, на указанный Участником в заявлении о вступлении в Программу номер телефона, смс сообщение с кодом активации бонусного счета.

4.6. Получив смс сообщение с кодом активации, Участник Программы производит активацию бонусного счета посредством ввода полученного кода активации.

4.7. Обслуживающий центр передает данные о бонусных счетах Участников Программы в Корпоративный центр.

5. Порядок участия в программе

5.1. Идентификация Участника Программы осуществляется по номеру мобильного телефона. Сведения Участников Программы передаются со стороны Корпоративного центра по номеру мобильного телефона, указанному в заявлении Участника Программы о вступлении в программу.

5.2. В личном кабинете Участника Программы отражаются следующие сведения:

5.2.1. состояние бонусного баланса;

5.2.2. статус Участника Программы;

5.3. В личном кабинете Участник Программы может осуществить следующие действия:

5.3.1. получить дополнительные бонусные баллы;

5.3.2. произвести расчет количества баллов, необходимых для получения следующего статуса;

5.3.3. проверить информацию о периоде времени, который остался до подтверждения существующего статуса Участника Программы и списания неиспользованных бонусных баллов;

5.3.4. ознакомиться со специальным прайсом Участника Программы;

5.3.5. произвести запись для оказания бесплатных услуг, доступных Участникам Программы;

5.3.6. история начисления и списания бонусных баллов.

5.4. Для продолжения участия в Программе в случае изменения номера мобильного телефона, Участник Программы должен написать заявление по форме, установленной в *приложении 4 к настоящему приложению*, сообщив в нем следующую информацию:

5.4.1. номер предыдущего мобильного телефона;

5.4.2. наименование последних услуг, которые были получены в Федеральной сети станций послегарантийного обслуживания FIT SERVICE;

5.4.3. адрес территориального подразделения, где Участнику Программы были оказаны услуги, указанные в п. 5.4.2.

5.4.4. и передать данное заявление мастеру-приемщику территориального подразделения.

5.5. Участники Программы подразделяются на несколько статусов:

5.5.1. до 30 000 руб. оплаты за обслуживание и приобретение товаров – Серебро;

5.5.2. от 30 000 до 80 000 оплаты за обслуживание и приобретение товаров – Золото;

5.5.3. работники Правообладателя и территориальных подразделений – Сотрудник;

5.5.4. свыше 80 000 оплаты за обслуживание и приобретение товаров - Рубин;

5.5.5. VIP персоны – VIP.

5.6. При вступлении в Программу Участнику начисляются приветственные бонусы согласно присвоенному ему статусу Участника Программы:

5.6.1. Серебро – 300 приветственных бонусов;

5.6.2. Золото – 500 приветственных бонусов;

5.6.3. Рубин – 700 приветственных бонусов;

5.6.4. Сотрудник – 500 приветственных бонусов;

5.6.5. VIP – 1000 приветственных бонусов.

5.7. Статус Участника Программы меняется на основании общей стоимости приобретенных расходных материалов, товаров, оказанных услуг за последние 12 месяцев. Использование нового статуса Участника возможно только при следующем, после изменения статуса, обслуживании.

5.8. Система начисления и списания бонусных баллов приведены в приложении 3 к настоящему положению.

5.9. Бонусные баллы не начисляются при оплате услуг и приобретаемых расходных материалов, товаров исключительно бонусами.

5.10. Бонусные баллы не участвуют в оплате следующих направлений деятельности Федеральной сети станций послегарантийного обслуживания FIT SERVICE:

5.10.1. служба эвакуации;

5.10.2. служба аварийных комиссаров;

5.10.3. прокат автомобилей;

5.10.4. юридическая помощь;

5.10.5. шины и диски;

5.10.6. специализированные сервисы по ремонту коробок передач;

5.10.7. мойка (за исключением комплексной мойки «Люкс»);

5.10.8. услуги страхования.

5.11. Бонусные баллы не начисляются и не списываются при оплате услуг и приобретаемых расходных материалов, товаров в рассрочку.

5.12. Начисление бонусных баллов происходит после оплаты Участником Программы оказанных услуг и приобретенных расходных материалов, товаров в Федеральной сети станций послегарантийного обслуживания FIT SERVICE, путем передачи менеджером территориального подразделения сведений о стоимости услуг и товаров, оплаченных участником программы в Обслуживающий центр, посредством заполнения Заказ-наряда, размещенного в Единой системе автоматизации FIT SERVICE.

5.13. Обслуживающий центр производит расчет подлежащих начислению бонусных баллов, исходя из стоимости услуг, расходных материалов, товаров, оплаченных Участником Программы, и передает сведения в Корпоративный центр.

5.14. Сотрудник Корпоративного центра обеспечивает отражение начисленных бонусных баллов на бонусном счете Участника Программы.

5.15. Учет использованных бонусных баллов Участника Программы осуществляется менеджером Территориального подразделения при оплате Участником Программы стоимости оказанных услуг и приобретенных расходных материалов, товаров в Федеральной сети станций

послегарантийного обслуживания FIT SERVICE в соответствии с правилами, установленными настоящей Программой в виде скидки при оплате расходных материалов, товаров и услуг по заявлению Участника Программы.

5.16. Сведения об использованных бонусных баллах Участника Программы менеджер Территориального подразделения передает в Обслуживающий центр посредством отражения в Заказ-наряде, размещенного в Единой системе автоматизации FIT SERVICE.

5.17. Обслуживающий центр производит расчет подлежащих начислению и списанию бонусных баллов, исходя из стоимости услуг, расходных материалов, товаров, оплаченных Участником Программы и использованных им при оплате бонусных баллов, и передает сведения в Корпоративный центр.

5.18. Сотрудник Корпоративного центра обеспечивает отражение использованных и начисленных бонусных баллов на бонусном счете Участника Программы.

5.19. Сотрудник Корпоративного центра обеспечивает соблюдение периода действия бонусных баллов, отраженных на бонусном счете Участника Программы.

5.20. Участник может отказаться от дальнейшего участия в Программе путем заполнения письменной формы в любом автосервисе Исполнителя.

6. Права и обязанности Организатора Программы

6.1. Организатор Программы вправе проводить акции в рамках Федеральной сети станций послегарантийного обслуживания FIT SERVICE, которые не предусматривают оплату оказываемых услуг, приобретаемых расходных материалов, товаров бонусными баллами.

6.2. Организатор Программы вправе в рамках настоящей бонусной программы проводить акции по продаже расходных материалов, товаров, оказанию услуг, для участия в которых к оплате принимаются исключительно бонусные баллы.

6.3. Организатор Программы вправе проводить акции, в рамках которых при оплате оказанных услуг, приобретенных расходных материалов, товаров возможно, как предоставление скидок, так и начисление бонусных баллов. Порядок предоставления скидок, начисления бонусных баллов определяется условиями акции.

6.4. Организатор Программы обязан обеспечить правильное начисление, списание и хранение бонусных баллов Участников Программы, круглосуточное функционирование мобильного приложения FIT SERVICE, доступ к личному кабинету, чат-ботам Участников Программы, обеспечить хранение персональных данных Участников Программы в соответствии с ФЗ «О персональных данных».

7. Права и обязанности территориального подразделения

7.1. Обеспечить правильное составление Участниками Программы заявлений о вступлении в бонусную программу.

7.2. Перечислить на банковский счет Организатора Программы половину внесенной Участником Программы стоимости информационного обслуживания, что составляет 150 руб., не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором денежные средства поступили в кассу или на банковский счет Территориального подразделения.

7.3. Обеспечить постоянное хранение заявлений Клиентов о вступлении в бонусную программу.

7.4. Обеспечить правильное внесение сведений о наименовании и стоимости расходных материалов, товаров и услуг, оплаченных Участником Программы, использованных им бонусных баллах в Заказ-нарядах, размещенных в Единой системе автоматизации FIT SERVICE.

7.5. Обеспечить хранение персональных данных Участников Программы в соответствии с ФЗ «О персональных данных».

Правообладатель:	Пользователь:
Директор _____ Овчинникова Т.В. М.П.	Индивидуальный предприниматель _____ М.П.

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Я,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

мобильный телефон № _____, адрес электронной почты _____,
настоящим выражаю своё согласие на участие в Бонусной программе **FIT SERVICE** в соответствии
с ее условиями.

подпись

расшифровка

текст правил участия в Бонусной программе **FIT SERVICE** мною получен.

подпись

расшифровка

в целях участия в Бонусной программе **FIT SERVICE** свободно, своей волей и в своем интересе даю
согласие _____ ООО «ФИТ _____ Автосервис» и

наименование территориального подразделения

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий(операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- номер контактного телефона и адреса электронной почты.

Я ознакомлен(а), что:

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия в течение всего срока моего участия в бонусной программе **FIT SERVICE**

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного
заявления в произвольной форме;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, ООО «ФИТ Автосервис» и
_____ вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ "О
персональных данных";

4) по окончании моего участия в бонусной программе **FIT SERVICE** персональные данные
хранятся _____ в _____ ООО «ФИТ _____ Автосервис» и
_____ в течение срока хранения
документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

подпись

расшифровка

Правила Бонусной программы F!T SERVICE**1. Вводная часть**

1.1. Настоящие Правила (далее – Правила) определяют порядок и условия участия в Бонусной программе Федеральной сети станций послегарантийного обслуживания F!T SERVICE (далее по тексту – Программа), которая предоставляет ее участникам право на получение скидок и дополнительных преференций при получении услуг и приобретении товаров на станциях технического обслуживания, входящих в состав Федеральной сети станций послегарантийного обслуживания F!T SERVICE

1.2. Настоящие Правила распространяют свое действие на всех участников Программы. Участие в Программе является подтверждением ознакомления и согласия участника Программы со всеми положениями настоящих Правил.

1.3. Актуальный текст Правил, условия начисления бонусных баллов, их использования, и условия присвоения статуса участнику размещаются на веб-сайте Программы по адресу www.bonus.fitauto.ru.

1.4. В соответствии с подп. 3.1.7 настоящих Правил личные данные участников Программы хранятся, обрабатываются и используются в целях функционирования Программы и могут передаваться оператору Программы для осуществления рекламно-маркетинговых мероприятий, а также почтовых рассылок информационных материалов о Программе.

1.5. Бонусные баллы являются виртуальной условной единицей расчетов в Программе.

1.6. Информация о количестве и условиях начисления бонусов, в том числе за совершение покупки (расходные материалы, товары, услуги), акциях, специальных предложениях доступна в личном кабинете участника Программы.

2. Термины и понятия

В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:

Анкета (согласие) – заявление на бумажном носителе потенциального участника Программы о вступлении в Программу, содержащее персональные данные и согласие на их обработку оператором Программы.

Бонусный балл – условные единицы, которые начисляются на персональный бонусный счет участника Программы и могут быть использованы для получения услуги. 1 бонусный балл эквивалентен 1 рублю.

Бонусный баланс – сумма накопленных бонусных баллов на бонусном счете.

Бонусный счет - счет участника, на который в соответствии с Правилами Программы начисляются и с которого списываются бонусные баллы. Бонусный счет не является банковским счетом.

Веб-сайт Программы – информационный ресурс Программы, расположенный в сети Интернет по адресу www.bonus.fitauto.ru.

Дата регистрации в Программе – дата вступления участника в Программу путем активации бонусного счета.

Дополнительные бонусные баллы – бонусные баллы, начисленные участнику в рамках маркетинговых акций, проводимых исполнителем самостоятельно или совместно с организатором Программы, или в иных случаях, определенных совместно исполнителем и организатором Программы. Участник может использовать дополнительные бонусы в соответствии с настоящими Правилами.

Исполнитель – автосервисы федеральной сети автосервисов, работающие под брендом F!T SERVICE на основании договора коммерческой концессии.

Личный кабинет – площадка Программы в официальном мобильном приложении F!T SERVICE, в личном кабинете основного сайта F!T SERVICE по ссылке www.fitauto.ru, в чат-ботах для зарегистрированных участников Программы, в которых находятся все основные инструменты, необходимые для управления бонусным счетом участника Программы.

Мобильное приложение FIT SERVICE – официальное мобильное приложение компании FIT SERVICE для участия в Программе, доступного для скачивания в AppStore и PlayMarket.

ООО «ФИТ Автосервис» – общество с ограниченной ответственностью «ФИТ Автосервис».

Организатор Программы – юридическое лицо, которое обеспечивает ведение и сопровождение базы данных участников Программы, учет бонусных баллов Участников Программы, взаимодействие с участниками Программы исполнителя, осуществляет управление Программой и ее развитие. В рамках настоящих Правил Организатором Программы выступает ООО «ФИТ Автосервис».

Программа – Бонусная Программа FIT SERVICE – программа поощрения клиентов (физическое лицо) автосервисов федеральной сети автосервисов, работающих под брендом FIT SERVICE. Это комплекс взаимоотношений, в которых участник Программы, совершая покупки и заказывая услуги у Исполнителя, приобретают право на получение бонусных баллов и/или дополнительных бонусных баллов.

Статус Участника – значимость клиента (физическое лицо) в рамках Программы.

Участник Программы – физическое лицо, подтвердившее самостоятельно согласие на участие в Программе путем заполнения анкеты (согласие) Программы (письменно через мастера-приемщика, в мобильном приложении или на сайте по адресу www.bonus.fitauto.ru), внесшее незапрещенным законом способом плату за информационное обслуживание личного кабинета Участника Программы в размере 300 руб. и активировавшего бонусный счет.

Чат-бот – это программа, имитирующая реальное общение с пользователем этой программы в приложениях-мессенджерах и социальных сетях.

3. Участие в Программе

3.1. Общие положения

3.1.1. Программа действует на территории РФ во всех автосервисах Исполнителя. С перечнем автосервисов, участвующих в бонусной программе, можно ознакомиться на сайте www.fitauto.ru.

3.1.2. Регистрация и участие в Программе является бесплатным.

3.1.3. Участие в Программе индивидуально. Участником Программы может стать любое физическое лицо, достигшее 18 лет. Вступление Участника в Программу осуществляется после ознакомления с Правилами участия в программе путем подачи заявления мастеру-приемщику любого территориального подразделения Исполнителя, заполнения письменной анкеты (согласие) на вступление в Программу (письменно через мастера-приемщика, в мобильном приложении или на сайте по адресу www.bonus.fitauto.ru) и внесения незапрещенным законом способом платы за информационное обслуживание личного кабинета Участника Программы в размере 300 руб. в течение всего периода участия в Программе.

3.1.4. Предоставляя свои персональные и контактные данные, Участник Программы соглашается с их использованием организатором Программы для реализации интересов участника в рамках Программы. Организатор Программы осуществляет обработку персональных данных Участника Программы, предоставляемых последним при регистрации, в соответствии с подп. 3.2. настоящих Правил. Данные действия осуществляются Организатором Программы в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.1.5. Под обработкой персональных данных Участника Программы в контексте настоящих Правил понимаются любые действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

3.1.6. Участник Программы соглашается с передачей его персональных данных, предоставленных при регистрации, третьим лицам – контрагентам партнеров (при осуществлении трансграничной передачи персональных данных в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных») в случаях, когда такая передача необходима для реализации интересов участника в рамках его участия в Программе при условии, что подобная передача и последующая обработка персональных данных третьим лицом будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Согласно ст. 2, п. 7 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», срок хранения персональных данных участников Программы не превышает сроков, требуемых для достижения целей их обработки.

3.1.8. Порядок прекращения обработки персональных данных. Согласно п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» прекращение обработки персональных данных осуществляется на основании письменного запроса Участника Программы в адрес Организатора Программы. Запрос на прекращение обработки персональных данных составляется в свободной форме и должен содержать следующую информацию: номер телефона Участника Программы, фамилия, имя, отчество (если имеется), данные основного документа, удостоверяющего личность Участника Программы. Запрос необходимо направить в адрес ООО «ФИТ Автосервис» по адресу: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 4, этаж 2, с пометкой «Бонусная программа FIT SERVICE». Прекращение обработки персональных данных осуществляется в течение 30 дней с даты получения запроса Организатором Программы.

3.1.9. Организатор Программы оставляет за собой право осуществлять периодические рассылки Участникам Программы информационных материалов, связанных с Программой и деятельностью Исполнителя.

3.2. Регистрация в Программе

3.2.1. Регистрация в Программе осуществляется путем заполнения соответствующей анкеты онлайн на сайте www.bonus.fitauto.ru или в официальном мобильном приложении FIT SERVICE, внесения платы за информационное обслуживание личного кабинета участника программы в размере 300 руб. При этом фамилия, имя, отчество должны быть указаны так, как в действующем документе, удостоверяющем личность.

После успешного заполнения анкеты (согласия) указанному лицу необходимо самостоятельно осуществить активацию бонусного счета при помощи регистрации личном кабинете. Регистрация в личном кабинете осуществляется при помощи ввода кода подтверждения, который отправляется Участнику на номер мобильного телефона, указанный при регистрации. После ввода участником кода, он сверяется с кодом, отправленным системой управления рассылками, и дается ответ на активацию бонусного счета.

Плата за информационное обслуживание личного кабинета Участника Программы в размере 300 (Триста) рублей возврату Участнику не подлежит.

3.2.3. Идентификация участника в Программе осуществляется по номеру мобильного телефона, указанному при регистрации.

3.2.4. Регистрируясь в Программе. Участник подтверждает согласие с условиями Программы, включая согласие получать информацию о Программе по указанным контактным данным.

3.2.5. Датой начала участия в Программе считается дата активации бонусного счета.

3.2.6. После подключения к Программе, Участнику присваивается статус, который определяется автоматически, исходя из общей суммы обслуживания в автосервисе FIT SERVICE за всю историю обслуживания данного Участника. Статус присваивается согласно п. 3.3.8.

В зависимости от присвоенного статуса Программы Участнику начисляется следующее количество приветственных бонусных баллов:

Статус Серебро – 300 баллов;

Статус Золото – 500 баллов;

Статус Сотрудник – 500 баллов;

Статус Рубин – 700 баллов;

Статус VIP – 1 000 баллов.

3.3. Бонусный счет Участника Программы

3.3.1. Участник Программы может иметь только один бонусный счет. Бонусный счет действителен в течение всего срока существования Программы.

3.3.2. Бонусный счет и учтенные на нем бонусные баллы не могут быть объединены с бонусными счетами и бонусными баллами другого Участника Программы или Участника других программ лояльности.

3.3.3. Участник Программы должен предпринять все необходимые меры для исключения возможности несанкционированного использования своего бонусного счета, в частности, обеспечить сохранность пароля для входа в личный кабинет и отсутствие доступа к ним третьих лиц.

3.3.4. При любом подозрении на несанкционированное использование своего бонусного счета Участник Программы должен немедленно уведомить об этом Организатора Программы путем личного обращения в любой автосервис Исполнителя или непосредственно к Организатору по номеру телефона 8-800-700-80-56.

3.3.5. Информация о состоянии бонусного счета доступна в режиме реального времени в личном кабинете Участника Программы.

3.3.6. Организатор Программы не несет ответственности за недоступность информации о состоянии бонусного счета Участника Программы в случае технических неполадок, устранение которых напрямую не зависит от Организатора Программы.

3.3.7. В случае отсутствия на бонусном счете Участника Программы любых транзакций по счету в течение 3 (трех) лет, Организатор Программы оставляет за собой право заблокировать бонусный счет Участника без предварительного уведомления. Для последующей разблокировки счета Участнику Программы необходимо обратиться в любой автосервис Исполнителя или непосредственно к Организатору.

3.3.8. Участники программы подразделяются на несколько статусов:

до 30 000 руб. оплаты за обслуживание и приобретение расходных материалов, товаров – Серебро;

от 40 000 руб. оплаты за обслуживание и приобретение расходных материалов, товаров – Золото;

работники Правообладателя и территориальных подразделений – Сотрудник;

свыше 100 000 оплаты за обслуживание и приобретение расходных материалов, товаров – Рубин;

VIP персоны – VIP.

3.3.9. Статус Участника Программы меняется на основании общей стоимости приобретенных расходных материалов, товаров, оказанных услуг за последние 12 месяцев. Использование нового статуса Участника возможно только при следующем, после изменении статуса, обслуживании.

3.4. Клиенты смогут продлить свой статус «Золото» или «Рубин» с помощью подписки прямо в мобильном приложении. Это поможет удерживать лояльных клиентов и увеличит их возвращаемость, а нам — инвестировать больше в развитие программы. Статус продлевается на следующий день после оплаты подписки.

Для статусов «VIP» и «Сотрудник - подписка не предусмотрена, так как статус не имеет срока действия.

Золото:

— За 30 дней до истечения статуса — 490 Р

— В течение 30 дней после истечения статуса — 690 Р

Рубин:

— За 30 дней до истечения статуса — 990 Р

— В течение 30 дней после истечения статуса — 1 190 Р

После оплаты подписки статус продлевается на 12 месяцев, а клиент сохраняет все преимущества: кешбэк, бесплатные услуги и скидки.

4. Начисление баллов

4.1. Начисление бонусных баллов осуществляется автоматически.

4.1.1. Бонусные баллы в Программе начисляются за оплаченные покупки (товары, услуги) у Исполнителя.

4.1.2. Размер начисляемых бонусных баллов определяется статусом Участника в Программе, видом приобретенных покупок (расходные материалы, товары, услуги) у Исполнителя и представлены в таблице 1:

Статус участника программы	Единый кешбэк
Серебро	4%

Золото, Сотрудник	6%
Рубин, VIP	8%

Срок действия бонусных баллов – составляет 1 год.

4.1.3. Условиями Программы предусмотрены бесплатные услуги и услуги с фиксированными ценами в рамках каждого Статуса участника Программы и представлены в таблице 2:

Статус участника программы	Перечень услуг с фиксированными ценами**	Перечень услуг со скидкой 100%***
Серебро	- замена технических жидкостей (ДВС, АКПП/вариатор/МКПП, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, жидкость ГУР; - шиномонтаж; - заправка кондиционера; - регулировка развал-схождение; - диагностические работы.	- диагностика ходовой части; - замена масла ДВС
Золото, Сотрудник		- диагностика ходовой части; - замена масла ДВС; - MotorFIT – диагностика двигателя; - диагностика кондиционера.
Рубин, VIP		- диагностика ходовой части; - MotorFIT – диагностика двигателя; - замена масла ДВС; - шиномонтаж; - диагностика кондиционера.

**В бесплатные услуги входят работы без расходных материалов и запасных частей. Бесплатной услугой в зависимости от статуса бонусной программы FIT SERVICE клиент может воспользоваться один раз в течение 365 дней.*

4.1.4. Бонусные баллы не начисляются при оплате услуг, приобретаемых расходных материалов, товаров исключительно бонусами.

4.1.5. Ограничение по количеству начисленных бонусных баллов устанавливается 180 000.

4.1.6. Бонусные баллы за оплаченные Участником Программы покупки (расходные материалы, товары, услуги) в автоматическом режиме начисляются на бонусный счет в течение 24 (двадцать четыре) часов после даты совершения покупок (расходные материалы, товары, услуги).

4.1.7. Ответственность за отслеживание состояния счета и процесс начисления бонусных баллов за приобретенные покупки (расходные материалы, товары, услуги) несет Участник Программы. В случае несвоевременного поступления бонусных баллов за приобретенные покупки (расходные материалы, товары, услуги) на счет Участника Программы, ему необходимо в срок не позднее 3 (трех) дней по истечении срока, указанного в п. 4.1.3. настоящих Правил, обратиться в любой автосервис Исполнителя или непосредственно к Организатору Программы по номеру телефона 8-800-700-80-56 для выяснения обстоятельств. Для подобных случаев Участнику Программы рекомендуется сохранять документы, подтверждающие факт совершения покупки (расходные материалы, товары, услуги), до момента зачисления бонусных баллов на бонусный счет. Организатор Программы не гарантирует начисление бонусных баллов при отсутствии информации о совершенной покупке.

4.1.8. При проведении Исполнителем или Организатором Программы специальных акций (стимулирующих мероприятий), размеры и условия начисления дополнительных бонусных баллов при использовании Участником бонусного счета при совершении покупок (расходные материалы, товары, услуги), предусмотренных акцией, выполнении иных условий акции, оговариваются в условиях (правилах) по каждой акции отдельно.

Если правилами акции не предусмотрено иное, бонусные баллы при совершении покупок расходных материалов, товаров и услуг, участвующих в акции, не начисляются.

При совершении покупок расходных материалов, товаров и услуг, не участвующих в акции, бонусные баллы начисляются согласно п. 4.1.2. настоящих Правил.

Информирование о специальных акциях осуществляется путем размещения информации на веб-сайте Организатора и по каналам коммуникаций, указанным Участником при регистрации в Программе.

4.2. Бонусные баллы не начисляются при оплате следующих групп расходных материалов, товаров и услуг Федеральной сети станций послегарантийного обслуживания FIT SERVICE:

- служба эвакуации;
- служба аварийных комиссаров;
- прокат автомобилей;
- юридическая помощь;
- шины и диски;
- специализированные сервисы по ремонту коробок передач;
- услуги по страхованию.

4.3. Бонусные баллы не начисляются при оплате расходных материалов, товаров и услуг в рассрочку.

5. Использование бонусных баллов

5.1. Бонусные баллы доступны для использования только по активированным бонусным счетам, в соответствии с настоящими Правилами.

5.2. Начисленные бонусные баллы могут быть использованы только для приобретения расходных материалов, товаров, услуг, реализуемых Организатором или Исполнителем.

5.3. Начисленные бонусные баллы доступны для расходования в течение срока, указанного в п. 5.6. настоящих Правил.

5.4. Бонусными баллами можно оплатить часть очередной покупки из расчета 1 бонусный балл = 1 рубль. Участник Программы вправе получить скидку в соответствии с текущим бонусным счетом. Скидка может составить не более 30% от стоимости расходного материала, товара или услуги, подлежащей оплате у Организатора или Исполнителя.

5.4.1. Списание бонусных баллов на услуги мойки доступны только на комплексную мойку «Люкс».

5.5. При использовании бонусных баллов для получения скидки на покупку начисление бонусных баллов не производится.

5.6. Срок действия бонусных баллов на бонусном счете Участника Программы составляет 3 (три) года с даты их начисления.

Если на бонусном счете Участника Программы более 3 (три) лет не отражено транзакций по счету, бонусные баллы, накопленные за предыдущие периоды, аннулируются.

5.7. Организатор Программы оставляет за собой право установить специальные условия по расходованию дополнительных бонусных баллов, начисленных при проведении акций, в том числе в части срока их использования. В случае неиспользования дополнительных бонусов Участником в установленный Организатором Программы срок – они аннулируются.

5.8. При проведении Исполнителем или Организатором Программы специальных акций (стимулирующих мероприятий), размеры и условия расходования дополнительных бонусных баллов при использовании Участником бонусного счета при совершении покупок (расходные материалы, товары, услуги), предусмотренных акцией, выполнении иных условий акции, оговариваются в условиях (правилах) по каждой акции отдельно.

Если правилами акции не предусмотрено иное, расходование бонусных баллов не осуществляется на весь объем совершенных покупок (расходные материалы, товары, услуги).

5.9. Бонусные баллы не участвуют в оплате следующих направлений деятельности Федеральной сети станций послегарантийного обслуживания FIT SERVICE:

- служба эвакуации;
- служба аварийных комиссаров;
- прокат автомобилей;
- юридическая помощь;
- шины и диски;
- специализированные сервисы по ремонту коробок передач;

- услуги страхования.

5.10. Бонусные баллы не участвуют в оплате расходных материалов, товаров, услуг, приобретаемых в рассрочку.

5.11. Бонусы не могут быть получены Участником Программы реальными деньгами.

6. Изменение персональных и контактных данных или отказ от участия в Программе Участником

6.1. Участник Программы несет ответственность за своевременное уведомление Организатора Программы об изменении своих персональных и контактных данных.

6.2. Изменение персональных данных (фамилии, имени, паспортных данных, номер телефона) производится только Организатором Программы после получения письменного заявления Участника Программы.

В случае изменения номера мобильного телефона, для продолжения участия в Программе, Участник Программы должен сообщить мастеру-приемщику территориального подразделения следующую информацию:

- номер предыдущего мобильного телефона;

- наименование последних услуг, которые были получены в Федеральной сети станций послегарантийного обслуживания FIT SERVICE и адрес территориального подразделения, где Участнику Программы эти услуги были оказаны.

6.3. Участник может отказаться от дальнейшего участия в Программе путем заполнения письменной формы в любом автосервисе Исполнителя.

Накопленные бонусные баллы на бонусном счете аннулируются и плата за информационное обслуживание личного кабинета Участника Программы в мобильном приложении не возвращается.

7. Юридическая ответственность сторон

7.1. Участник Программы обязан соблюдать правила и условия Программы, а также сроки, установленные Программой.

7.2. В случае не соблюдения требований, предусмотренных пунктом 6.2. настоящих правил Организатор Программы не несет ответственность за сохранность начисленный бонусов.

7.3. Организатор Программы не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Участником Программы и Исполнителем, если такие споры и разногласия не вызваны нарушениями Организатором Программы своих обязательств в рамках договоров с Исполнителями при реализации Программы.

7.4. Ответственность Организатора Программы перед Участником за нарушение настоящих Правил ограничивается в случае любой претензии, связанной с начислением и списанием бонусных баллов на бонусный счет соответствующего Участника.

7.5. Ответственность Организатора Программы в отношении предоставляемых в рамках Программы расходных материалов, товаров и услуг и соответствующие гарантийные обязательства ограничены требованиями законодательства Российской Федерации.

7.6. Организатор Программы оставляет за собой право приостановить или прекратить Программу в любое время с обязательным уведомлением Участников. Уведомление о прекращении Программы должно быть осуществлено не менее чем за 15 календарных дней до окончания Программы путем смс-уведомления.

7.7. С момента уведомления, указанного в п. 7.6. Правил Организатор Программы не производит начисление бонусных баллов. При этом использование уже начисленных бонусных баллов продолжает производиться.

7.8. В случае прекращения Программы и неиспользовании Участниками бонусных баллов в течение срока, установленного пунктом 5.6. настоящих Правил, бонусные баллы, находящиеся на бонусных счетах Участников, аннулируются в полном объеме.

7.9. С даты прекращения Программы Организатор Программы закрывает все бонусные счета, аннулирует все накопленные Участниками бонусные баллы, при этом Организатор Программы не осуществляет какие бы то ни было выплаты и/или компенсации в пользу Участников.

7.10. В случае если Организатор Программы вынужден приостановить Программу по обстоятельствам от него не зависящим (форс-мажор), то в этом случае Участники уведомляются путем направления уведомления на номер мобильного телефона, указанного при регистрации либо

размещения информации на веб-сайте Программы, чат-боте о таком приостановлении в любой разумный срок, при этом положения о сроке уведомления не применяются.

7.11. Организатор Программы не несет ответственности за приостановку или прекращение Программы в отношении любого Участника, включая, но не ограничиваясь, ответственностью за начисленные бонусных баллов Участника с момента приостановки или прекращения Программы. При этом подлежат исполнению обязательства, принятые Организатором Программы до момента прекращения им действия Программы в отношении данного Участника.

7.12. Уведомления Участников Программы считается сделанным от имени Организатора Программы, если оно отправлено на номер мобильного телефона, указанного при регистрации либо размещения информации на веб-сайте Программы, чат-боте.

7.13. Участники, принимающие участие в специальных предложениях и акциях Программы, должны ознакомиться с правилами данных предложений и акций, размещенными на веб-сайте Программы, и следовать им.

7.14. Организатор Программы оставляет за собой право проводить проверку бонусного счета Участника Программы, включая временную остановку действия (или закрытие) бонусного счета, а также частичное/полное ограничение транзакций.

7.15. Организатор Программы вправе исключить Участника из Программы и аннулировать все начисленные на его бонусный счет бонусные баллы в случае нарушения Участником Программы требований настоящих Правил.

7.16. Организатор Программы оставляет за собой право аннулировать неправомерно начисленные бонусные баллы.

7.17. Ни Организатор Программы, ни Исполнитель не несут ответственность за любые рода убытки, причиненные как Участнику, так и третьим лицам в результате использования неактуальной и недостоверной информации, предоставленной Участником.

8. Заключительные положения

8.1. Организатор Программы обязан информировать Участников о вносимых изменениях в настоящие Правила в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до внесения изменений путем размещения соответствующих изменений на веб-сайте Программы.

8.2. С целью обеспечения получения Участником актуальной информации о настоящих Правилах Участник обязуется самостоятельно отслеживать внесение всех изменений и дополнений в настоящие Правила и обращаться на веб-сайте Программы за актуальной информацией.

Продолжая использовать бонусный счет после внесения изменений, Участник дает свое полное согласие на изменения, внесенные Организатором Программы в настоящие Правила.

8.3. Датой вступления в силу настоящих Правил является дата их публикации на веб-сайте Программы.

8.4. Место рассмотрения возможных споров, возникающих в рамках реализации Программы, – 630024, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 4, этаж 2.

8.5. Спорные вопросы, связанные с участием в Программе и не предусмотренные настоящими Правилами, разрешаются в претензионном порядке.

Статус участника программы	Единый кешбэк**	Перечень услуг со скидкой 100%*	Ограничения начислений на Бонусный счет (в день)	Ограничения начислений на Бонусный счет (в месяц)	Общие суммы обслуживания для продления или получения статуса за 12 месяцев, с даты последнего обновления статуса
«Серебро»	4%	- диагностика ходовой части; - замена масла ДВС	15000 баллов	15000 баллов	Для статуса «Серебро» до 40 000Р
«Золото», «Сотрудник»	6%	- диагностика ходовой части; - замена масла ДВС; - MotorFIT – диагностика двигателя; - диагностика кондиционера.			Для статуса «Золото» от 40000 до 99 999Р Статус «Сотрудник» является бессрочным
«Рубин», «VIP»	8%	- диагностика ходовой части; - MotorFIT – диагностика двигателя; - замена масла ДВС; - шиномонтаж; - диагностика кондиционера			Для статуса «Рубин» свыше 100 000Р Статус «VIP» является бессрочным
Ограничение списания бонусных баллов (в момент любого списания баллы не начисляются)	30%				

**В бесплатные услуги входят работы без расходных материалов и запасных частей. Бесплатной услугой в зависимости от статуса бонусной программы FIT SERVICE клиент может воспользоваться один раз в течение 365 дней.*

*** Срок действия бонусных баллов – составляет 1 год.*

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

прошу изменить мои контактные данные участника Бонусной Программы **FIT SERVICE** с указанных ниже:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

контактный номер телефона

на нижеследующие:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

контактный номер телефона

Изменение своих персональных данных Участника Бонусной Программы **FIT SERVICE** подтверждаю следующей информацией:

наименование последних услуг, выполненных в автосервисе FIT SERVICE

адрес автосервиса FIT SERVICE, где были выполнены последние услуги

подпись

расшифровка

Приложение 5
к Бонусной программе

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Я,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

контактный номер телефона

отказываюсь от участия в Бонусной Программе F!T SERVICE на основании п. 6.3. Правил Бонусной Программы F!T SERVICE.

подпись

расшифровка